

平书订

李
堪

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
序	5
平书订卷一 分民第一	6
平书订卷二 分土第二	11
平书订卷三 建官第三上	16
平书订卷四 建官第三中	22
平书订卷五 建官第三下	25
平书订卷六 取土第四	28
平书订卷七 制田第五上	32
平书订卷八 制田第五下	37
平书订卷九 武备第六	39
平书订卷十 财用第七上	42
平书订卷十一 财用第七下	45
平书订卷十二 河淮第八	48
平书订卷十三 刑罚第九	51
平书订卷十四 礼乐第十	53

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

序

周以前所遵者黄帝之制，损且益，莫能外也。秦以后所遵者秦之制，迄今莫能外也。孟子曰：徒善不足以为政治，天下之法可苟焉已哉？有巨室于此，栋挠焉弗队，桷摧焉弗覆，楮焉拄焉，藩垣圯垒焉，易其瓴甃户牖之阙，涂丹雘焉，衍衍然安矣，易主以十数，莫不然。吁，覆压屡尔矣，而莫之恤，不亦悲乎！秦坏先王之法，祸中于一时，后世因之祸流于万世。且夫草昧初造，利天下已耳，苟因前制立国已耳，位天地育万物，为心者谁乎？势已定功已成，欲变法，难矣。于戏，法至明而弊已极，术可涂饰朽敝以为安哉？非尽毁其故而别为构不可以为居，非尽弃其旧而别为规不可以为治。予不揣固陋，妄为平书十篇，平书者，平天下之书也，一曰分民、二曰分土、三曰建官、四曰取士、五曰制田、六曰武备、七曰财用、八曰河淮、九曰刑罚、十曰礼乐，为文十有五首，分上中下三卷，大抵本三代之法，而不泥其迹，准今酌古，变而通之，以适其宜；参取后制，一洗历代相因之弊，而反乎古。要使民生遂、人才出、官方理，国日富、兵日强，礼教行而异端熄。即使世有变迁，苟遵行之毋失，亦可为一二千年太平之业。嗟乎，此愚志也，而识未必逮也，世之君子有与予同志，而补其不逮者乎！动而以顺行，复斯民于三代，予日夜望之矣！

平书订 清蠡吾李堪订

王子源目覩亡明之覆辙，心追三代之善政，博学广问，日稽夜营，着为平书，授予订之。与拙见载于瘳忘编、学政诸帙者，大端皆合。但予着散录，而平书分门递次，纲举目张，脉络贯通，可谓成矣。其中条件少有不合者，亦不敢以天下万世教养之巨而苟同也。因尽毁己着，但附拙见于各卷后以考正之。如左。

分民第一 分土第二 建官第三上 建官第三中 建官第三下 取士第四 制田第五上

制田第五下 武备第六 财用第七上 财用第七下 河淮第八 刑罚第九 礼乐第十

平书订卷一分民第一

平书曰：民不合则离，不分则乱。分之合之，政教行焉。民之良有五：一曰士〔取才为吏曰士，无今生员书办之分〕，二曰农，三曰军〔堪有议在后〕，四曰商，五曰工〔有议在后〕。其贱有二，曰役〔在官隶胥、应募徒役〕，曰仆〔人之家奴〕。士食于官，农军授之田，商工食其力，工半食于官，役亦食于官，仆则食于主，民之类尽矣。合之奈何？十家为甲，甲有首；十甲为保，保有长；十保为乡，乡之长有三〔即汉三老嗇夫游徼之制〕：一曰正，宣教化，听讼狱也；二曰峻，课农桑，治沟洫也；三曰巡，察盗贼，修封域也。五乡立一老以总之，曰耆老〔即汉县三老〕，耆老统于县，庶人在官者也，亦谓之乡官〔有议在后〕。官与之礼，在邑在野厥制同，不同者，邑无峻焉耳。奸民游食何容乎？有则甲首诫使归于民，不听，告之保长以诫之；不听，告之乡正以诫之；不听，则执以告之乡官而笞之，务使归于民然后已。士农军工商役各有籍〔有司分掌之，而县令存其副〕，仆统于主之籍。既分以籍之，保甲又合以籍之〔存之县令〕，安有不可稽之人哉？虑者旅客耳，流民耳，城中隙地，建屋千间，使人司之，编号以居旅客；城外千间，编号以居流民〔有议在后〕，姓名乡籍备，亦保甲之法矣。夫何虑〔旅客初至，一月无租，后每屋月收租百钱为修葺费；流民免，其愿入籍者以类编入籍〕？惟行旅则勿稽，稽则扰，停十日以上亦有稽〔皆乡巡之事〕，稽之亦无扰也。天下乱吾政教者八：曰倡、曰优〔有议在后〕、曰僧尼、曰道士、曰左教、曰西洋、曰回回、曰盗贼，皆非民也。虽民亦不可有者二：曰穷民〔鰥寡孤独废疾者〕、曰乞丐，有一于此，不可以言政教矣。然去之有难有易，最易者倡、优，次则左教、西洋，最难者僧道、回回，而盗贼、穷民、乞丐，则不待别立一法而后去。何则？倡、优人所贱，惟在上不之禁，故公行耳。若禁之严，立止矣，故曰易；左教原有厉禁，西洋人在中国，与中国从其教者，盖无几，若于左教杀无赦，驱逐西洋，使返其国而不与通〔或算法制器之人而禁其教不使行亦可〕，则去之亦不难。惟仙佛之惑世诬民久矣，卿大夫士庶莫不矢心而贞信之，其徒徧天下不知其几百万。僧居九，尼与道士居其一，俱安居坐食肆行淫秽，判然不为朝廷之民，而人不以为怪，苟一旦立法禁之，势必驱之为张角韩山童，謫乱天下而不可止，故曰去之难。回回自元时入中国，至今四五百年，散处四方，自为正朔，自为服色，自为风俗，性犷悍而党恶繁，苟无道以治之，而欲革其俗，害将不可胜言，故去之亦难。然则奈何？曰非术不足以成仁，非权不足以成义，以权术行仁义，而不为迂阔；以仁义用权术，而不任威刑〔有议在后〕，则二者之患可渐消而渐灭。下一令曰：仙佛道甚高，僧道以邪秽不肖坏之甚恶，其令天下僧道年六十以上道高行修愿为僧道者留之〔初不必问其数，继则限以名，死亡有缺而后补，年六十外无依愿为僧者，由乡而县而郡而州藩而京师受牒披薙，而后补之。○有议在后〕聚而处之〔择一道院以处道士，二三寺以处僧〕，官衣食之，使奉其教，毋招徒，招徒者诛〔以子弟为僧道徒者诛，自为僧道者亦诛〕，毋募化，募化者笞〔布施者亦笞〕，毋为人诵经祈福荐亡，祈福荐亡者杖〔使之祈福荐亡者亦杖〕，惟闭户修其清净寂灭之学，而其道始尊；其不愿为僧道及年六十以下者，悉归民〔凡寺庙大者入官为公廨，小者听改为民居，勿夺也。所诵

二氏书焚之，土木毁之，铜像铜器输官充鼓铸。尼比倡优例，立禁之不留。贤才举为士，耕者授之田，武勇募为军，有资愿为商，有艺愿为工者听。括其地之倡尼为之配，不足者婚于民，俾人人有夫妇父子之伦，得生养安全之乐，岂不胜于邪秽不肯之僧道万万乎？违令者杀无赦。夫人特患无归耳，苟有归而得其养，僧道何苦不为民？况尊其教以为名，而诤张何自起哉？又下一令曰：回回本西夷之人，入中华者已久，宜用夏变夷，顾守其俗不变、不尊朝廷之法、不奉圣人之教，是乱民也，然相习既久，若痛绳以法，诛戮必多，恐伤好生之仁，今特家为劝谕。其愿遵国法、奉圣教而革其俗者，以名闻，编入良民，简用贤能而养其质朴；不愿者亦不强，但不可复处吾土乱吾民，亦以名闻，听其归本国，或徙塞外耕牧为生；若既不离吾土又不遵吾法，是贼矣，将比类而尽诛之，其毋悔。此令下，吾知从者半，不从者半，从者化为良民，不从者驱而远之，亦不致激之使为变〔有议在后〕，如此不出数年，回种尽变，不出三十年，异端可灭矣。所谓以权术行仁义、以仁义用权术者，此也。若夫盗贼之律虽严，然未耳，盗贼皆民也，民各有归，而乡正以率其顽梗，乡巡以伺其奸非。保甲严而游手无所容，武备修而草窃不得逞。且厚储蓄以备凶荒，时补助以周困乏，虽赤地千里、频年水旱，自可安堵不动，乌有潢池之弄，为黔黎之害，烦有司之忧者哉？书曰：德惟善政。政在养民，民得其养而无所谓盗矣。穷民乞丐，又何自而来乎〔凡有穷民，则乡正会保长甲首公议，使其宗族养之，否则亲戚，否则邻里。俱不得，则官收而养之。无穷民，自无乞丐〕？所谓不待别立一法而后去者，此也。莠民去，良民存，乾坤净，吾之政教，次第举矣。

民不分则庞，不分则奸匿，王道何由举乎？故分民为王道之始。然必田制均、举校正，民有养有教，则各得其所，自有伦脊而事易就。是分民与诸政兼举，又非以次序在前，而独先行也。

古称四民，公羊传曰：德能居位曰士，辟土植谷曰农，巧心劳手成器物曰工，通财货曰商。军即在农内，无所谓五民也。王子欲特为召募，故曰五民。然而不寓兵于农，则兵民不合，民不知兵，兵以害民，犹然后世弊政矣。平书大端皆与谬见合，独此一端少参差，详议具武备后。

古四民，工居三，商末之。盖士赞相天地之全者也，农助天地以生衣食者也，工虽不及农所生之大，而天下货物非工无以发之成之，是亦助天地也。若商则无能为天地生财，但转移耳，其功固不上于工矣。况工为人役，易流卑贱，商牟厚利，易长骄亢，先王抑之处末，甚有见也。今分民而列商于工上，不可。

明有倡优隶卒子孙不许考试为士之禁，又禁良民不得与之为婚。予以为此四种者，不可同论。倡妓乱人伦、壤风俗，当严禁革之，使无一存。若优伶则所以奏乐者，不得无之，古且有伶官矣。但礼乐君子之事，而伶官专鼓舞以供人观听，则近于役，故古多以瞽者为之，今宜仿古制，入伶人于工籍〔古谓之乐工歌工〕，其技精者为小伶官，供州藩奏乐之用；尤精者为大伶官，供天子奏乐之用。小伶官不入流，

大伶官不过九品，不得他迁，禁男女渌哇之戏，严邪声导淫之诛，令歌正音、扮雅事可也〔详具礼乐条后〕，而何得去？隶为官行刑，卒伺候于官及士大夫，特以其才庸下，故备驱使，而实不可无者。夫既为天地间不可无之人，则皆正人，所为皆正事也。其或为不正，则不教之过，而非隶卒之事即不正也，乃禁其子孙为士，不许与商农工为婚，是以为恶而绝之矣。以为恶而绝之，则当去之矣，而可乎？宜更之：优隶卒之子孙为士农工商，皆从其便。惟官不得与本管隶卒为婚，主不得与本家奴仆为婚耳。外此则无禁。

工在官者，则官食之，不得以半拘。

明有圣谕六条，曰：孝顺父母、恭敬长上、和睦乡里、教训子孙、各安生理、无作非为，有司每月令乡约聚众讲解，娓娓多言。吕坤巡抚山西，立法甚详，摯昆绳常称之。予亦以为然。后郑若洲曰：此宋明讲学之习，连波而及，非古教法，且扰民。予因而考之：古教民之法，即在教士内，故曰大司徒以乡三物教万民而宾兴之，至于教民如月令诸书所载，皆教以事，无空谕以言者。况我孔子明曰：民可使由，不可使知。今立一定期讲说而索其知，诚古法所无，圣教所禁，不可行也。惟明每月朔望以木铎老人徇于道路，口宣六条警众，则古遁人之职也，可行。而官长遇事开导愚民，无定时可耳。

昆绳以为生员书办不分，善矣，然而乡官与士亦不可分也〔庶人在官者句大误，古称庶人在官，乃役于官之胥徒，非乡官也〕。按周礼：五家为比，下士为比长；五比为闾，中士为闾胥；四闾为族，上士为族师；五族为党，下大夫为党正；五党为州，中大夫为州长；五州为乡，卿为乡大夫。惟遂五家之邻，不必用士。以上亦皆士，大夫皆可同升诸公。汉制：五家为伍，伍长主之；二伍为什，什长主之；十什为里，里魁主之；十里为亭，亭长主之；十亭为乡，乡有乡佐。三老有秩，嗇夫游徼各一人。乡佐有秩，主赋税；三老主教化，嗇夫主争讼，游徼主奸非，多以举士为之，而贤公卿大夫亦时出其中。后世分督乡者，不用士，不称官，不由此升进，故明用年老习事之民充之，亦不得已而然，而非古也。今拟民之才德出于十家者为甲首，出于百家者为保长，有功，如明吕坤议，授以九品官冠带，正、峻、巡以中士除之，待有功即授以九品官，或农民有特才堪为正峻巡者，亦间用之。耆老可易曰公正，官以选士上士除之，而俱统于县令，正分统于县正县督，峻分统于县丞，巡分统于县尉县工，公正之事分考于六衙。

城中建屋以居旅客，凡市镇皆当有屋，即古之市廛也，商至则使居之，而征其税，如后征税则无房租。

行旅停三日以上，即当稽。若面生可疑，及系奸人左道者，即察问送官，保甲中人无事外出者，亦稽之。

分田劝农积谷，则流民可无，不必先为修屋。如遇奇灾，有流民至者，临时修可也。

左道亦不可一概，如采生折割传头教主之类，则当诛之；烧炼符咒等，则刑而屏之；聚会号佛吃斋之愚民，则当教而化之。如颜先生唤迷途等书，使乡正讲解之，不从，然后刑之。

以权术行仁义等语，非治平之道也。盖权术之正者，即仁义也，不可曰以权术行仁义也。权术之非者，非仁义也，又不可曰以仁义用权术也。

既以仙佛为惑世诬民，而又令曰仙佛道甚高，道高行修，是乱名也。不许招徒，而又死者补之，六十以上愿为僧者与之牒，是乱命也。官衣食僧道，是乱法也。况焚其书、毁其像、倡尼配僧道，是明灭其教矣。即虚言诳之，渠宁不知若可为变一耳？今拟变异端之道十有二焉：令乡正随僧道，与之讲唤迷途，官亦不时讲化之，一也。量其材，或入于士，或授之田，为农为兵，或使为工为商，二也。配之倡尼。不足，官设法助之婚娶，六十以上返正，愿娶不愿娶者听，三也。改寺庙以居僧道，不可居者分给之，使卖材别构，惟留正神祠宇，四也。老而不能为士农工商者，责令其亲族嫗党养之，如无则收于养济院，官养之，死葬之，五也。令人献二氏书，藏匿者责，搜而尽焚之，六也。毁其像，七也。限教之三年尽变，不一旦峻驱之，八也。若三年不变，幼者责而变之，六十以上者僧送之南海普陀山，道士送之东海蓬莱诸山，不许通中国招徒募化祝诵，九也。反正而有小善者，即嘉其悔悟如常人，大善旌赏之，十也。僧道未变前，俱入于保甲，甲首保长乡巡等时时察之，若有违抗意言及勾通谋逆者，即刻禀官擒而诛之，或诛其首而变其余，十一也。喇嘛僧真者，驱归外国，中国人从者令为民，十二也。归伦则正而乐，不归伦则邪而灾，正平书所谓僧道何苦不为民者也，而亦安有变之可虞哉。

回回之不从化，固为可恶，然元明以来亦谁有时出一令以化之者哉，而欲骤绳以法，不惟激变，亦且不忍。即驱之塞外，彼安土重迁，亦不能保其不为变也。必先下一令，示中国之礼义，明夷传之丑恶，未必即其本然而误，沿以为教，遂资人口柄，不知天理圣教，无分中外，自此正朔居处，冠昏丧祭之礼，一归王政，非弃本从华，乃去非就是。才者入学为士为官，其余授田为农或为工商，皆如良民，而又宽之法网，不禁其祀祖宗，饮食亦不遽变其习，杀牛羊亦可，但不得比户为之，而使入仕通婚，衣服礼法，一同中国，复宽以三年之限，自当混一。若有一二必不变者，许三年后自陈归其本国，而又编入保甲，着为劝化之言，令乡正劝化之，而甲长乡巡等不时稽查，有异志谋变者即刻送官诛之，速变者旌之，罪者释之，或量才即用其一二为官，以申劝勉。此亦何难何伤于彼，而激变乎？或边境有事，招其健者为兵，因散处之，或招流民开荒，即散布给以田，则更易教。

恽皋闻曰：平书谓除左教易，除释老难，愚谓除释老易，除回回天主等邪教难。释

老无种，诚欲除，着为令，永不许人出家，不数十年而已绝矣。邪教有妻子，其种蔓延难除也，宜悬令凡邪教者搜其家，不得藏刀仗兵器，使人监之，限一月能归正者，或士或农或工或商，各授其业，使同齐民，其顽不返正者，别其户籍，永禁士夫良民，不与通出入，里巷不与人齿，许为良民奴隶，凡县邑之贱役役之，不许其聚族而居，不许其私寄牛羊，不许私传其邪教之教，犯者加以严刑，散流之遐荒，久之而彼知愧耻，则教可渐除矣。

又曰：邪教之外皆良民也，今西北有乐户，东南有惰贯，生而不齿于人，此亦不平之一端也，宜悉解其籍，然在其地久，良民终不肯与通，宜听其自迁远方，执四口民之业可也。

平书订卷二 分土第二

平书曰：天子不能独理也。三代以封建，后世以郡县，封建之利在藩屏天子，分理其政事，势可以长久；害在世守强，弑逆战争不可制，而生民罹其毒。郡县之利在守合权轻易制，无叛乱之忧；害在不能任事，奸宄可以横行，权臣可以专擅，天子孤立于上而莫之救。是二者皆各有其利害，历代之故辙昭然。凡持一偏之得失以为言者，皆非也。然则王者将何从？曰：兼收二者之利而辟其害。使其害去而利独存，斯可以为治矣。若分四方缘边之地为藩，以同姓为藩王守之〔有议在后〕。分内地为州，以异姓为州牧守之，天子建都于天中〔有议在后〕，以统于上，藩王州牧各守其土，以卫于下，统郡者藩也、州也，郡不过四五；统县者郡也，县不过五六，总之郡有大小，县有要县上中下之分，叁伍均之，多则三十城，少则二十余城，设兵七八寓而止，畿辅则环列大郡以辅京师，约二百余城，设兵三四十万，其势足以控制六合，乃藩以御外而巩内地，州以控藩而巩京畿，内外相维，亲疏相间，枝强而干更强，未尝弱枝以强干，四裔不敢侵，盗贼不敢动，权奸不敢逞，而上分天子之劳，下徧百姓之德，是非得封建之利乎？乃藩王与州牧同以三载考绩，贤则留不肯则黜，不世守也，予夺之权自上操也，是又绝封建之害、兼郡县之利矣。且夫守分，惟任之不专不久，故不足以为股肱，不足以卫心腹；若任之专，利可兴，害可除，便宜行事，无顾忌无掣肘，惟大纲总于上，细目悉任于下，不似近代纤微不得有为于其土，又必久任而责成功，是非去郡县之害兼封建之利乎？夫郡县原不可与封建比也〔有议在后〕，封建之害且除，又何患郡县之利之不得也？且巡方御史岁岁按之，三考一黜陟之，五年一朝覲以述职〔州牧分东南西北，岁各一朝，藩王则西北东南，总之五岁一朝〕。朝廷又核其实以赏罚之，何弊之能为，何乱之可作乎？昔者禹敷土锡姓、画疆分界，大抵地邑民居参相得尔，乃今日之疆理吾惑焉，一府所辖有多至三四十城、广至二千余里者，有不过两县、仅二三百里者，县界有去治数百里者，有城外即为他界者，夫犬牙相错，不以要害专属之一方是矣，乃参差太过则不清，大小相悬则不一，况地亩或以一亩为一亩、或以数亩十余亩为一亩〔地肥瘠同而粮迥异者甚多〕，经界不正，赋税不均，岂圣人平成天下之道乎？必也因山川之形势画为州藩，随幅员之曲折分为郡县，不相紊不相悬，因者因革者革建者建，总欲因地利尽人事，使形胜全疆圉固而已。土地既分，各有所守，乃颁画一之条，使各奠山川，各均田亩，各兴水利，各整关梁，各修驿路，四海虽广，有不荡荡平平者乎？各率其属，各举其职，各理其政，庶物虽殷，有不纲举目张者乎？三代之治，不外此矣！遵而行之，百世可也，何必执封建之迹而后可以为治哉？

王，古天子之称也，汉以后尊帝次王，乃天子称帝，而称同姓曰王。易启人僭越之心，非古也。且州藩权同事同，何必易其名？则无如皆称曰藩侯，而但分边藩腹藩焉。若同姓功臣本公爵者，称藩公。专委同姓于边以御外人，谓可恃其一体之亲也。然永乐非一体乎？而兵强起乱矣，况专以同姓居危地，而异姓居安地，情不均；以同姓居劲地而异姓居柔地，势不均，易滋变端。且兵学非人人可能也，如沿边当

宿兵御侮之地，而同姓人才不足用，如何不如同异姓杂而用之，但边藩同姓多，以赖其腹心，而以异姓间之；腹藩多异姓，而亦间以同姓，似为妥策。

建都于天中者，以四方朝覲巡狩道路均也，然而建都之道不一。昆绳尝曰：自古帝王大约以兴起之地为都，汉唐初取关中，即以居之；宋都汴梁、明都金陵、永乐都幽燕，亦皆即其所兴，言亦有见。然但以天下形势论，僻鄙不可都者，勿言矣。金陵南服，禁兵养久，易至脆弱；汴梁四冲，洛阳势小，长安虽称百二山河，然雄固在崤函，以控山东六国。若高屋建瓴，而西北之御外人者，则险不绵亘，且后世烦费而漕运艰涩，难如古之但取关中而已足也。惟燕京险则燕山以为城，千里绵峙，饷则河海以为池，巨浪直达，背倚盘石，而伸手从左腋取物，何便如之！况直塞门户，干楨戒严，天子在边，四方全力注之，自宁夏而河套而开平、大宁而辽左、开元，通筋束骨一线穿成，居内制外，真盛地也。然而背薄之患，稍有可虞，必河套、阴山、开平、大宁一带。凡沙幕南可耕种屯牧之地，尽复之。使幕南无王庭，斯为金汤之固耳。

郡县而重权久任，即兼封建之利是矣，然恐后儒尚有执封建当复者以乱天下。请即旧论其不可复之故陈之：古因封建之旧，而封建无变乱；今因郡县之旧，而封建启纷扰。一。三代德教已久，胄子应贤，尚曰世禄之家鲜克由礼，况今时纨绔易骄易淫易残忍，而使居民上，民必殃。二。郡县即汉唐小康之世，非数百年不乱，封建则以文武成康治之，一传而昭王南巡，遂已不返；后诸侯离析，各自为君六七百年，周制所谓削地灭国，仅托空言，未闻彼时以不朝服诛何国也，矧于晚近，虽立法制之，岂能远过武周？三。或谓明无封建，故流寇肆毒徧地邱墟。窃以为宋明之失在郡县权轻，若久任而重其权，亦可弭乱，且唐之藩镇即诸侯也，而黄巢俨然流寇矣，周亦有大盗如庄蹻者，岂关无封建耶？四。或又谓无封建则不能处处皆兵，天下必弱。窃谓民间出兵，处处皆兵，郡县即可行，不必封建也。五。而封建之残民，则恐不下流寇。不观春秋乎？列国君卿尚修礼乐、讲信睦，然自会盟朝遇，纷然烦费，外侵伐战取，一岁数见。其不通鲁告鲁者尚有之，幸时近古，多交绥而退；若至今日，杀人狼藉盈城盈野，岂减流寇？然流寇亡蹙，而诸侯亡迟，则将为数十年数百年杀运，而祸更烈矣。唐之藩镇为五季、金之河北九公，日寻干戈，人烟断绝，可寒心也！六。天子世圻，诸侯世同，卿大夫多公子公孙，亦世采，自然之势也。即立法曰世禄不世官，必不能久行。周之列国，皆世家巨室可见矣。夫使富贵功名数百年皆一姓及二三功臣据之，草泽贤士虽如孔孟，无可谁何，非立贤无方之道也，不公孰甚，欲治平何由？七。

三弟培问曰：元人不能一口吞河北，金人南奔，得后沦亡者十九年，不受封建之利乎？予曰：此非圣贤之言，天地之心也。河北当时交争涂炭，千里荆榛，比户殆尽，乾坤之惨极矣。乃置之不计，但幸曰土地后属他姓者数年，使杀尽天下之民而保空土，亦可乎？天地之心如是乎？古君不以养人者害人，有可移祸于相于民而必不肯者，皆何为也！

三弟曰：凡人之情，委家产于子孙，子孙必爱之；委之仆从，仆从不爱也。不分封同姓而任异姓，毋乃委不爱者以家产乎？曰：此以人之私情言也。以私情言则得失参半矣。子孙虽爱其家产，然恃祖父之慈，或骄或奢，以至嫖赌，无可谁何。且或谓此产原当属己，积私入橐，仆从之视主业，虽情较疏，然可鞭撻，可更易，不敢大肆也。且与子观今世仆从分背主人之家产者，十鲜其一；子孙各积私财，营妻子而膜置父母者，十常二三。一以疏而不敢发，一以亲而得自由也，矧如子所虑，则必同姓者尽任天下事然后可，不惟郡县不然，即三代封建亦不然。周之八百余国，皆属异姓，独定天下后，封文武之子数十国耳，然则异姓之不爱其家产犹然也，何以处之？

三弟曰：子孙虽积财入己，犹吾子孙也，何为置之外人？曰：即以俗情论，仆从分理家业，而主人箝制于上之为快乎？子孙分肥家业，而祖父无依于上之为快乎？且家事与国事不可同日而语也，如子言，天子分崩不虑也，惟谋一策使吾子孙得分之；天子丧亡不虑也，惟谋一策使吾子孙得得之，则自黄农以来，以至元会之终，皆使一姓蝉联，其法始善矣，有此理乎？此心公乎私乎？古云天下惟有德者居之，未闻曰天下惟同姓者居之也。师旷曰，天之立君以为民也，未闻曰天之立君以为其子孙也。

三弟曰：以异姓为官而同姓监之，如有庠之不治民，可乎？曰：有庠乃使以虚名应实福耳，非为监也。处置同姓，惟论才德，有才德，为监亦可，治民亦可；无才德，治民不可，为监亦不可。予幼尝谓封建郡县杂列而处，今思不可杂之。诸侯必侮郡县，郡县必讦诸侯，天子方救痛解纷之不暇，而暇理天下乎？

三弟曰：郡县官如传舍，谁肯爱其民者。曰：今之郡县，真如传舍矣。然而留心民瘼者亦尚有人。郭有道居停必洒埽而后行，陈蕃庭除污秽不埽，心志各别，不关久暂也。且郡县何为以传舍处也？九载黜陟之法。非谓陟之而必去其任也，经世实用编曰，养民必三年余一年食，九年余三年食，三十年之通，而后民无菜色。教民必三年，敬业乐羣，九年知类通达，三十年而后仁。可轻去哉！况才地不齐，性习亦异，不有月计不足、岁计有余者乎？不有治郡功名、入朝则损者乎？今拟六衙乡官及郡县藩侯，九载考陟后，上官有缺任当选补，或其才德不止于此，及教养政已毕者，则去；如升而无缺，与其才止于此，或官与民皆不忍舍去，及行一法而未结，即留二三十年。终其身，有功递加尊衔，而仍使理其本职焉。渠奚为视民如秦越也。

三弟曰：封建井田学校，三者相资，一不行则皆不可行。曰：此老生常谈，而实非也。郡县何不可行学校选举，何不可行井田而必封建也？且吾谓选举不行，不在不封建，而在封建。孔门七十二贤，卿相之才伙矣，未闻选举之以跻大位，仕者仅步趋私门而止，良以封建则世官选举无所用，故不得不废也。而乃曰郡县则学校选举不行，是李代桃僵也。

或曰：不封建而井田，能万里运粟乎？曰：今世如秦晋征粮，仅可度支；边腹如河南、山东，除官之俸、兵之饷，有运河以通梁米；远如江南，浙江、江西、湖广，则皆通流可运；再远如闽、蜀等，又边兵支费，无可运者固无忧。井田征粮，运道不通也，况经制定则税敛轻，分贮多存，支俸禄厚，运上者亦不必若后世之多乎。

三弟曰：然则殷周封建非欤？曰：非然也，时势不同也。洪荒之世，小贤小智，统一方则渐为诸侯，久而合之天下，有一人则为天子，以后天子不道，则众诸侯复推一人尊之。殷周之兴皆以此也。故武王伐纣，不期而会者八百国，及会朝清明，乃曰吾将去。此诸侯以别用也，或即绝其世也。得乎哉？盖当时封建之弊尚未大滋，可以不变。即欲变之，亦理势不可。今不解其意而徒泥往迹，所谓胶柱而鼓瑟矣。且陆桴亭曰：郡县即如诸侯，但易传子而为传贤，子不然之。独未闻古之论尧舜禹耶？昔人谓禹传子为德衰，孟子以天意解之，是未尝言天子不当传贤也；韩昌黎又谓天子传贤，则无定人，非圣得圣，易启乱。传子则有定法，虽遇中材，人莫敢争，是天子之位亦以传贤为贤，但无人制之于上，故忧后世之纷争，而不得不传子也。若诸侯则有天子主之矣。如桴亭说，正昌黎所谓传贤则利民者大也。子亦可以悟矣。

恽皋闻问封建，予曰：封建不可复，妄论已具，今谛观春秋，愈知其不可。列国贤卿大夫，惟有管仲定民居、成民事；子产殖田畴、训子弟，制养生送死之道，经理斯民。其余君臣所商所事者，非朝聘会盟，则兵车侵伐，匆匆不暇，纷纷四出，未见有问及民事者。天立君为民之意如此乎？立圣教养万民之道如此乎？譬之治家，耕田凿井、事老训幼，其正业也；时而戚宾往来，或伤情讼兵，其暂也。今并无暇耕凿事训，而专戚宾往来，以至伤情讼兵，其家可保乎？封建积害至此，如之何不变！

桴亭思辨录曰：自封建废，郡县无宗庙之制，为有司者将欲孝治一国，其道何由？今宜仿封建意，使郡邑建宗庙，治邑者始至，则载主而居之，四时合臣民而行祭，一如古礼，则官孝思得展，而民众着于孝。又曰：冠昏丧祭之礼，民久废失，由上不以身率之也。若四礼俱可在任举行，则上行下效矣。又曰：在任而遭丧者，当一如古人在任举行丧礼，县事胥委其贰治之，五月丧毕，则亲事粗安，君事为重，素服素冠，临后寝听政，惟不饮酒食肉、不处内、不与吉礼、不断刑狱，以终三年，庶几得礼之中〔周礼大略类此。三年不言，殷礼也〕。堪谓：今世选官不在本省，或极北而之极南，南东西亦然，不惟路费浩繁，且言语不通，人情不谙，滋弊多端。若如陆氏议，将载主远行，昏丧易地，尤为不便。宜定制：藩侯回避本藩、郡县回避本郡本县，而相邻之郡县，不许过千里，外至于学师六职，或本地，或邻封，而乡官等必以本地人为之。其人有私，远亦私也；其人无私，邦家无私焉。

或谓：古诸侯世守，故有宗庙。今藩郡县皆传贤，此去彼来，恐鬼神杂揉，非道也。曰：古有其例矣，古人以奥为祭位，五祀祖考，皆迎祭于此，而各有名号。鬼神

未闻以杂揉处也。

陈同甫曰：今立国之势，正患文为之太密，事权之太分，郡县太轻而委琐不足恃，兵财太关于上而重迟不易举。嗟乎，此宋明之所以亡也！天子以为轻天下之权，而总揽于上，究之一人亦不能总揽，徒使天下之善不即赏、恶不即诛，兵以需而败，机以缓而失，政以掣肘而无成。平时则簿书杂沓，资猾吏上下之手，乱时则文移迟延，启奸雄跳梁之谋而已矣。封建固不得复，而汉之故事，郡守得专生杀、操兵柄，有事直达天子，可不鉴其意哉。

宋方腊将反，召其众曰：吾等起事，旬日之间万众可集，守臣闻之，固将招徕商议，未必申奏，延滞一两月，江南列郡可一鼓而下也。朝廷闻报，亦未必决策发兵，迁延集议，调集兵食，非半年不可。是我起兵已首尾期月矣。二敌闻之，亦当乘机而入，我但画江而守，轻徭薄赋，以宽民力，十年之间，终当混一矣。呜呼，郡县无权，簿书烦密，往来延滞，为奸盗所窥伺如此，尚不变计耶！

藩侯一面皆来朝，恐猝有变，无人御之，似当间一藩来，一藩次年又间之，犹五岁一朝也，而东南西北西北东南，则以边腹分之。

凡朝覲路费，皆当量远近，驿递支給，开销朝廷税粮。

恽皋闻曰：分土当先于县邑，制县太大，则民情难悉、政事难举。圣门艺如冉求，圣人许之止于宰千室之邑，其自许亦止方六七十如五六十，可见也。

平书订卷三 建官第三上

平书曰：近代建官之弊七，而取士之弊不与焉。任之不专，十羊九牧，可以诿过，不可以见功，使政事日坏而不知，弊一。用之不久，官如传舍，贤者不能尽其才，不肖者苟且以免罪，举天下无一任事之人，弊二。人才长短各有宜，乃司兵者转而司农，司刑者转而司礼，但以官之大小为升降，不论其才与职之称否，似天下皆通才，遂致天下皆废才，弊三。硕德奇才，应不次用之，庸众即终身末职不为过，乃铨选以掣签听之命，迁次以资格听之法，人才何由得乎？弊四。法密如牛毛，建官使守法，法孰习之？习之者吏耳。官不得不听于吏，是谓不任官而任吏。不任官而任吏，吏之奸弊，遂日深而不可除。弊五。凡养民造士，钱谷刑名，无巨无细，皆本于县。今之州县可比古诸侯之国，诸侯之卿大夫士为之分理者何其众，今之佐贰为县令分理者何其寡；诸侯之上，为之总者不过方伯；今县之上有府与府佐贰，府之上有监司，监司之上有布按，布按之上有督抚，且兵有监司，粮有监司，河有监司，学有监司，粮又有督，河又有督，以数十长官林立督之于上，而佐贰其下者不过二三人，吏治何由善乎？弊六。官之应设者不设，而不应设之冗官，徒糜廩禄者，不可胜数。弊七。夫奸贪不法，与庸惰无能，臣之罪也。若此七弊，朝廷实贻之。可归咎于臣下哉？唐虞建官惟百，亮天工者不过二十有二人；周官三百六十，所任卿大夫亦不过数十人。故官不在多，在专与久；不在全才，在用其长；不在任法，在任人。试酌古准今而为之制：官之设于京师者曰四府，曰六部，曰三院，曰二卫，曰四司。四府者，一曰公孤府，设于禁中，师保之官也。天子师事而不臣，以致仕大臣年高有德望者为之〔有议在后〕，不预政事，但朝夕为天子陈说帝王之道，以格君心、成君德。或二三人，或四五人，无不可。无僚属，而宦官听其黜陟如属吏，贱者可杖也。太子之师保亦然，同设于府中而另一地。二曰端揆府，设于宫城内之东，辅弼之官也。立相二，左相国、右相国，佐天子明政用人，统百官，均四海。侍郎四为之副，其属中书令八，中书舍人十有六，分领簿书，掌机务士六十四人。三曰御史府，设于朝门左，风宪之官也。都御史一，左右副都御史各一，绳愆纠谬，陈利弊、劾奸贪、达民隐。其属监察御史六十人，职与都御史等，而分理簿书者八人，巡按州藩，每岁各一人，巡视京城二人，士四十人。四曰成均府，设于都城内东南，教化之官也。大司成一，左右少司成各一，敷五教于天下〔有议在后〕，教皇子公侯伯之子，总天下州藩之学师，而试太学生。其属司业八，士三十二人。六部者，一曰农部〔士农军商工各有籍，而总其户口于端揆，农官但有农之籍，不可概以户称，故改称农部〕，设于宫城外东，课农之官也。大司农一，左右少司农各一，总天下州藩之农官，督其政而稽其入。其属中大夫各州藩一人，分察之，如今制。士堂上八人，每司四人。二曰礼部，设于宫城外西，典礼之官也。大宗伯一，左右少宗伯各一，掌礼乐大典，统礼乐经史文学之臣，总天下州藩之礼官。其属中大夫六，礼二乐一，经学一史举一文学一〔有议在后〕。士三十二人，堂上八人，每司四人。三曰兵部，设于宫城东，农部南，备武之官也。大司马一，左右少司马各一，掌天子之六军而训练之，讨不庭平叛乱，供田狩，总天下州藩之司马。其属中大夫十二，分统六军，缮器甲、备车马。士五十六人，堂上八人，每司

四人。四曰刑部，设于宫城西，礼部南，明刑之官也。大司寇一，左右少司寇各一，诘奸禁暴，总天下州藩之刑官，而平其狱。凡大狱死刑，必归刑部。其属中大夫每州藩一人，如今制。士堂上八人，每司四人。五曰地部〔有议在后〕，设于宫城东，兵部南，方域之官也。大司空一，左右少司空各一，掌天下之土地山川城池阨塞舆图，总天下司地之官而督其理。其属中大夫八，分督之士四十人。六曰货部〔即周官内府外府泉府，后世盐铁使转运司之职〕，设于宫城西，刑部南，司财用之官也。大司均一，左右少司均各一，掌财货出入，节朝廷经费。其属中大夫每州藩各一人，分核之士堂上八人，每司四人。三院者，一曰通政院，设于朝门右，天子耳目之官也。左右通政使各一，中外大小臣士庶，凡有封章即与奏，阻隔者诛。其属纳言四，士十有二人。一曰黄门院，设于宫城内之西，封驳之官也。都给事一，给事中十有二，凡诏令之下必由之，有不便者驳还之。士六人〔有议在后〕。设登闻鼓于宫城北门之内，岁命一给事司之，凡有告变或奇冤，登楼挝鼓者即以状闻，阻隔者诛，妄告者诛。一曰翰林院，设于宫城内之北，侍从文学之官也〔有议在后〕。侍中一，其属令史十，礼乐经史文学各二，备顾问、撰制诰。士二十四人。二卫者，一曰金吾卫，分左右列宫城内，金吾大将军各一，侍卫之官也。守宫门，稽出入〔百官俱悬牙牌出入，以便稽查。旧制也，司之以礼部〕，司仪卫。其属都尉八，士二十四人。一曰羽林卫，亦分左右列宫城外，羽林大将军各一，典禁旅之官也。司徼巡、备非常。其属羽林郎十有二，士三十二人。四司者〔有议在后〕，一曰历象司，一曰大卜司，一曰考工司，一曰岐黄司。不统于府部院卫，以出身非士也。都城内择地设之。历象司，治历之官也，司正一，司副二，其属同知四。天文生十有六，附生无定数。大卜司，阴阳卜筮之官也，司正一，司副二，其属同知四，卜生八，附生无定数。考工司，兴建制造之官也，司正一，司副二，其属攻土、攻木、攻金、攻石、攻玉、攻皮、画绘、织造，为八所，供天子宫室舆仗冠服器皿之具，备礼乐兵农器械之用。每所同知一，工生四，附生无定数。岐黄司，医药之官也，司正一，司副二，其数分科，每科〔如眼科痘科之类〕同知一，医生四，附生无定数。京师之官尽此矣。官之设于州藩者，一府、一院、一堂、六曹、三监。府者，州牧藩王也，领一州一藩之事，统佐属与守令而总其成。院者，巡按御史也，察州牧藩王与其佐及守令之贤否，郡县佐不问也。地有豪强按之，冤抑雪之，民事不问也。堂者，州藩之学师也，敷五教于州藩，统郡县之学师而总其成。六曹者，司农、宗伯、司马、司寇、司空、司均，以农礼兵刑地货为曹也。独礼曹，于宗伯外有礼乐经史文学五宗伯以副之，各统其郡之六厅而总其成。士则府二十四，院十二，堂与六曹各八。三监者，工监、卜监、医监各置一尹也。生则每监四。官之设于郡者，二堂、六厅、三监。二堂者，太守、郡师也，守统其属与县令，师统其县师而总其成。六厅者，艺郎、治中、别驾、司理、典方、节史，以农礼兵刑地货为厅也。礼厅于治中外，有礼乐经史文学五治中以副之，各统其县之六衙而总其成。士则守十六，师与六厅各八。三监者，卜工医各置一丞也。生则每监四。官之设于县者，二堂、六衙、三监。二堂者，县令、县师也，分统其属，合一县之事而总其成，师教学生，统一县之乡师而总其成也。六衙者，县丞、县正、县尉、县督、县邮、县同，以农礼兵刑地货为衙，而各修其职也。礼衙于县正外，有礼乐经史文

学五正以副之。士则倍于郡，以其所理者多也。三监者，卜工匠各置一判也。生亦倍于郡，且有附生而习其业者。外官尽此矣。由是品级以等之，服色以别之，廩禄以厚之，铨选考绩，举劾以操纵而进退之，天下人才犹不得其用，而政事犹不举者，未之有也。

陆桴亭论司兵有功升司农、司刑有功升司礼诸法曰：是得一善攻木者，而赏之使削铁也，不可解矣。

高岱论法详之弊曰：事有宜密，虽腹心不得闻也，而必须关白；人有可用，虽将相不为过也，而必循资格；钱谷出纳，有足以利民者专之可也，而惮于稽考之严；刑狱重轻，有当以情处者遂之可也，而涉于出入之议；机当速应，畏法易逗留；势宜有待，畏法多张皇；一金之费，干历诸司；一令之行，徧咨羣长；甲乙可否，吏胥上下，图政理之志轻，而稽簿书之念重，敷衍化之日少，而办文移之日多，少有荡轶，则下以废法而诃其非，上以悖法而重其谴，君子不敢为善，殆甚于小人不敢为恶矣。痛乎其言之也！而汉法疏阔而长，秦隋法繁密而促，为治者宜何从！

思辨录曰：魏庄渠尝言古县邑官较后世多，府史较后世少。今在官者千百为羣，积奸丛弊，蠹害生民。此古今盛衰之制也。古之治也以道，卿士大夫同寅协恭，清心致理；后世上下相疑，不复推诚，委任天下之事一决簿书，变成吏胥世界矣。

六部之吏典，六部之事皆出其手矣；布政按察之吏典，布政按察之事皆出其手矣；郡县之吏典，郡县之事皆出其手矣。乃士子羞为之，而为之者必狡猾隩诘之人，天下事安得而治也？夫以狡猾隩诘者为吏典，是以狡猾隩诘者为六部也、藩臬也、郡县也，天下事安得而治也？苏轼曰：用之则不绝，绝之则不用。为吏典者，不过官至典史吏目而止，是用之而复绝之，彼其心以为荣功显名无与于我也，尚何廉耻之足惜、而行谊之可矜耶？今议府部下办事者背以士，以至郡县六房称六官，下皆以士办事，皆可为官，其役于下者不过寥寥胥徒而已，诚良法也！予尝谓治天下有四大端，曰仕与学合、文与武合、官与吏合、兵与民合，此官与吏合也。不然，以白面书生为官，以矫虔干没为吏，欲天下之平治，断未之有！

宋杨亿上疏曰：国家忧铨拟不允，置审官之司；虑议讞或滥，设审刑之署；恐命令或失，建封驳之局。臣以为在于纪纲植立，不在琴瑟更张。若辩论官才归于相府，则审官之司可废矣；详评刑辟属于司寇，即审刑之署可去矣；出纳诏命关于给事中，即封驳之局可罢矣。嗟乎，不责其治事，不罪其不治事，而多设官，十羊九牧，徒资推诿，何为哉！况今忧郡县不理，而重加长官于上，正东坡所谓监圉卒，以廐长而马益羸者也。民何辜耶！

顾宁人曰：一乡之中，官备而法详，然后天下之治有条而不乱。至今荡然无存。守令之上，积尊累重，而下乃无与分其职者。虽得公廉勤干之吏，犹不能以为治，而

况非其人者乎！柳子厚云，有里胥而后有县大夫，有县大夫而后有诸侯，有诸侯而后有方伯连帅，有方伯连帅而后有天子。则天下之治，始于里胥，终于天子，其灼然者矣。故自古及今，小官多者其世盛，大官多者其世衰，兴亡之涂，罔不由此。陆道威曰：治天下必自乡始，分乡乃小封建法也。二子之言善矣，平书官制从六衙县令起，愚意从乡官六衙起，公正升县令，以其既为士，复理民，有绩始可膺百里亲民之任也。以下正峻巡有功加九品官，及保长有功加九品冠带者，保长可量才间为正峻巡，正峻巡可量才间为六衙〔以其所长除之〕。若才止其任者，虽甚有功，加品与禄而任终身焉。

师保一官不在臣内，最是。颜习斋先生尝言曰：中庸大臣羣臣之外，先有尊贤一经，乃论道传学，不可臣使之人也。汉光武不知此义，而屈严子陵以官，故不能留耳。据此则致仕大臣外，硕德高隐皆可聘致之。

成均敷五教于天下，似为不妥。周礼司乐教士，司徒教民，原属两事。成均教士而兼教民，非职也。况县之专教民者，乡正也。乡正若以县师督之，不惟教士不暇，且严则分县令教民之权，或与令忤；宽则乡民不畏，漫无可稽。是必县令统之，而县正分统之，乃可责成。以上考核教民之官皆然。则敷五教于天下之民者，归之礼部为宜。以今户部不称司徒，而齐民以礼，正礼部事也。

三代而上，以躬行实践为主，不惟经史之名不见于命官，即学校之内，惟教以礼乐德行。其诵诗也，所以习乐；其观书也，所以考政，亦无所谓经学史学之名也。自秦火后，圣道之识大识小、口传身授者尽委于地，无从寻觅，于是求夫载道之籍，朝购诗书，士多笺注，而经史始重。沿至宋明，虚文日多，实学日衰，以诵读为高致，以政事为粗庸，邱浚为大学士，着大学衍义补，不期实行，但期立言；孙燾坐大司马堂上，手持书卷，时边事孔棘，为侯执蒲所劾。此风一成，朝廷将相竞以读书著述为名，至于明末。万卷经史，满腹文词，不能发一策弯一矢，甘心败北，肝脑涂地，而宗社墟、生民燬矣，祸尚忍言哉！今乃俨然立一经学中大夫、史学中大夫之名，是犹之导其流而益其焰也，可乎哉？周礼建官至详悉，而中惟有外史一官，职不过上士，掌天下之志而兼及三坟五典。今仿其意，改经学为制诰，掌朝廷敕命诸文，改史学为太史，掌起居注及修史志，至于古经古史。成均教士，及内览者，随在以人司之，不必专官而藩郡以下，则制诰太史之事无之，有翰墨事，兼以司礼乐之人可也。此非轻经史也，士自学校来，皆令通经史矣，何为专名一官？且后世之学，实难而虚易，朝廷不贵浮华，而承平日久，士犹将弄柔翰以自文也，而况导之与？即如言语，岂非圣门一科？而孔子屡曰讷言、耻言、言之不出，亦以行难言易，防其流之不可救也。

至于文学一官，专主古文诗赋，更为不可。子游子夏曰：文学观之檀弓。子游长于礼，而子夏着丧服传，则所谓文学，犹是考证礼乐诸学，夫子文章斯文之分体也。而岂后世词章浮华之文耶？以诗文为文而立之官，恐圣学并为所乱矣。古文诗赋，

即朝廷间有用及，以司诰司史者为之，无忧不足也。

藩郡县礼官即司礼乐，亦不必复设副。以与他曹不伦也。若云礼乐事繁，他曹事无繁者乎？繁者可多署士耳。

马政当入于兵部，以兵必须马，而天下之马不可不蕃也。明令民养种马课驹，其后甚扰民。今思蕃马之法有四：朝廷养马于西北边，如周非子、唐王毛仲故事，一也；复明之茶马旧制，以茶易蕃马，二也；取士必试其骑射，则士之养马者多矣；田赋出兵，令若干家养一马为兵用，而民乘马者不禁，则民之养马者多矣。

昆绳以为地域所关者大，而百工末技也，不得与诸部等，故改工部为地部，而别设工曰司。然地域至承平时无多事，专立一部，与农礼兵刑不伦，且每县有县邮司地，则县中尽有无山川阨塞者，亦有一二年不须修城浚池者，当为何事乎？且料理阨塞城池，即工事也，古制工为四民之一，今士统于成均，农统于司农，商统于司均，则工统于一部，亦不为褻。莫如仍称工部，而并地域司之，考工司不必另立。凡天下土地山川阨塞，及封浚建国立邑宫室沟洫以及百工，皆属其任，而分中大夫理之，任亦重矣。周礼考工即统理国邑城池沟洫，可证也。州藩以下皆然。

周礼冬官曰大司空者，以分天地四时象冬也。今下尚有货部，而称大司空，非宜矣。工部宜改称曰大司事，以郊子论官有鹖鸠司事一名，而周礼云，冬官掌邦事也。

周礼六官之外无官，陆桴亭曰：鸿臚、太常、光禄可并入礼部，太仆、宛马可并入兵部，翰林、尚宝、钦天可并入吏部。何者？绪纷也。今拟御史府、黄门院特设，为职司言责有所束，恐不得尽也。成均特设，尊教也。通政特设，为达章奏，亦不可更有铃制者也。金吾、羽林特设，兵权不可专一，且隐然天子自将也。若历象太卜，周礼原属宗伯，二司宜入礼部。岐黄，周礼属冢宰，今无吏部，宜入之工部，以制药亦工事也。都给事即今之掌印给事中也，与他给事职品并同。院官凡十三人，而士止六人，何独少也？意误耳。

至翰林院则直当去之，思辨录曰：翰林院始于唐，唐制乘舆所在，必有文词经学之士，下至医卜伎术之流，皆置于别院，以备燕见。而文书诏令则掌于中书舍人，未之及也。干封以后，始召文士元万顷等草文词，谓之北门学士。玄宗初置翰林待诏，以陆九龄张说等为之，掌四方表疏批答，又改翰林供奉为学士，别置学士院专掌内命，凡拜免将相号令征伐，皆用白麻。其后选用益重，礼遇益亲，至号为内相，又为天子私人，而翰林院始甚重。然所谓学士，皆以亲疏远近为贵贱，未尝有一定之品秩也。宋始有定制，职始贵显，至于今制，则直以为储相之地。夫宰相，天下安危之所寄也，当取洞悉国体民情者，岂可徒取文词之士乎？明代大学士即相臣也，不用历练礼乐兵农、亲尝民事之官为之，而但以科举高第选入翰林，弄笔磨墨，坐至馆阁，高拱于慎行等身为学士，而即非之矣。今即不用以储相，而尚存其官，

何为者？礼乐制诰诸事已在礼部，备顾问则师保、端揆任也，何为重出？颜习斋先生曰：今世以翰林修撰编检为第一清要之职，何唐虞圣帝命官诏牧，竟忘此一衔也？诵读浮文之祸，害及官政民生，可叹也夫！

历象、太卜、考工、岐黄不用士，谓之杂途，则犹宋明书生气习，而非古也。天下当为不可不为者，皆正途，不可言杂。有其途杂而帝王尚用之者乎？名之曰杂，是教之轻节自丧矣。周礼医师上士，兽医下士，考工埶于六卿，太卜为下大夫，太师下大夫，小师上士，矧羲和钦若昊天，以授人时，为尧舜行政用人之首，而乃曰杂途，令出身非士者为之乎？今拟县医官以艺能科习医者为士，属县工查核；县卜官以天文科不贡于京师历象司者为士，属县正查核。惟伶官，或士或非士不拘，然必以品端业精者为之，不名之杂流也。至其下之非舞扮而但吹弹歌咏者，仍当用蒙瞍，以使瞽人有用。

六曹即以农曹礼曾名之可也，不必别立一名。以下厅衙皆然。邮驿近于兵，当隶之县兵，而县司工者不可官名，县邮即曰工衙为宜。

大学释平治，申戒好货，货部之名不雅也。泉货当如周礼寄于农曹，不必专部。即冢宰别为相府，而但留五部，如汉后称五曹五尚书者，未为不可也。

平书订卷四 建官第三中

平书曰：品级奈何？九品有正有从，官多故耳。设官既少，何必然？去其从，但为九品可矣。公孤不臣也，在品级外，相国、金吾大将军为一品，六卿、都御史、大司成、侍郎、羽林大将军为二品，通政使、亚卿、副都御史、少司成、侍中为三品，中书令、给事中、令史为四品，司业、中大夫、纳言为五品，都尉、羽林郎为六品，中书舍人、监察御史为七品，四司正俱六品，副七品，同知八品，藩王不在品级内〔有议在后〕。州牧二品，州藩师、六曹四品，三监七品，太守五品，郡师、六厅七品，三监八品，要县上县令七品，学师、六衙八品，三监九品；中县下县令八品，学师、六衙九品，三监亦九品〔有议在后。服色具别录〕。廩禄奈何？一品岁禄米二千四百石、钱一千二百贯、帛三百端、布五百端，公孤食一品禄。二品米二千石、钱一千贯、帛二百端、布三百端，三品米一千六百石、钱八百贯、帛一百端、布二百端，四品米一千二百石、钱六百贯、帛八十端、布一百二十端，五品米八百石、钱四百贯、帛六十端、布一百端，六品米六百石、钱三百贯、帛四十端、布六十端，七品米四百石、钱二百贯、帛二十端、布四十端，八品米二百石、钱一百贯、帛十五端、布三十端，九品米一百二十石、钱八十贯、帛十端、布二十端，选士米钱比九品，无布帛。上士米百石、钱六十贯，中士米八十石、钱五十贯，下士米六十石、钱三十贯，乡师乡官司生俱有米二十四石、钱十二贯〔有议在后〕。上者足以养其廉，下者足以代其耕，如此乃得尽以田业农、以贸易业商，而不使卿大夫士夺农商之利矣。铨选之法奈何？一则以一途为升降，不以他途杂之；一则别贤否为举错，不以年劳限之；一则公用人之权于天下，不以一部专之。县令可入为中书舍人、监察御史，舍人、御史可出为郡守，才儒者为纳言〔有议在后〕，亦必为郡守而后可以选。郡守可入为中书令、给事中，中书令、给事中可为通政使、副都御史，通政使、副都御史可出为州牧，州牧可入为侍郎、都御史，侍郎、都御史可为相国，而为官止矣，此一途也。县师可为郡师，郡师可入为司业，司业可出为州藩师，州藩师可入为少司成、侍中，少司成、侍中可为大司成，而其官止矣，此一途也。县丞可为郡艺郎，艺郎可入为农部中大夫，农部中大夫可出为州藩司农，州藩司农可入为少司农，少司农可为大司农，而其官止矣，此一途也。县正可为郡治中，治中亦入为司业，司业可出为州藩宗伯，州藩宗伯可入为少宗伯，少宗伯可为大宗伯，而其官止矣，此一途也。县礼乐经史文学正可为郡礼乐经史文学治中，郡礼乐经史文学治中可入为礼部中大夫，礼部中大夫可出为州藩礼乐经史文学宗伯，礼乐经史文学宗伯可入为翰林院令史，而其官止矣，此一途也〔有议在后〕。县尉可为郡别驾，别驾可入为兵部中大夫或二卫都尉、羽林郎，兵部中大夫、都尉、羽林郎可出为州藩司马，州藩司马可入为少司马，少司马可为大司马、羽林大将军，大司马、羽林大将军可为金吾大将军，而其官止矣，此一途也。县督可为郡司理，司理可入为刑部中大夫，刑部中大夫可出为州藩司寇，州藩司寇可入为少司寇，少司寇可为大司寇，而其官止矣，此一途也。县邮可为郡典方，典方可入为地部中大夫，地部中大夫可出为州藩司空，州藩司空可入为少司空，少司空可为大司空，而其官止矣，此一途也。县同可为郡节史，节史可入为货部中大夫，货部中大夫可

出为州藩司均，州藩司均可入为少司均，少司均可为大司均，而其官止矣，此一途也。县三监判可为郡三监丞，郡三监丞可为州藩三监尹，亦可为京司同知，监尹、同知可为司副，副可为正，而其官止矣。独历象司专设于京师，但以天文生为同知，同知为副，副为正可矣〔京师有附生，故凡生不必取于外，外惟县有附生，郡之生缺则取于县，州藩之生则取于郡。盖附生学习其业者无禄，生有缺则以附生之善者补之。有议在后〕。此杂途也。升以其途，降以其途，所谓以一途为升降，不以他途杂之者如此。三载考绩，天子考相国之贤否，相国考卿贰、大臣、州牧藩王之贤否，府部院卫各考其属之贤否，州牧藩王各考其属与郡守之贤否，郡守各考其属与县令之贤否，县令各考其属之贤否。县上之郡，郡上之州藩，州藩上之府郡，而俱上之天子，外则巡按御史核其实〔州牧藩王又考御史之贤否〕，内则御史府、黄门院核其实，定为上中下三等。上者加级赐金〔如级即予其级之俸禄〕，中者留，下者黜。三考而后陟其上，或留或降其中，有殊绩者不次用之。而巡方御史又岁一按之，州牧藩王又察其贤不肖之尤者，不时举错之，所谓别贤否为举错，不以年劳限之者如此。凡府部院卫长贰州牧藩王有缺，两相国各举贤才〔可同可异〕，听天子所命都御史参之，有不当，给事中驳之，御史纠之。凡府部院卫之属，则长贰除之，以名闻，不当，御史纠之。州藩之属，除于成均六部，郡守及要县上县令，除于侍郎舆副都御史，中下县令及郡县之属，除于州牧藩王，俱以名闻。四司之属，各除于其长，而以名闻于礼部。三监则尹，除于州牧藩王，丞除于守，判除于令，守令以名闻于州藩。其黜陟也亦然，所谓公用人之权于天下，不以一部专之者如此。

藩王亦不必出品，以启僭越之端也。藩侯同异姓，当皆为二品，惟同姓本一品者居藩，仍一品食其品禄。

金吾大将军品与宰相等，在六卿上。权偏重矣，宜与六卿及羽林大将军同为二品。

御史七品，明太祖以其权重，故小其品。然食七品禄似薄，当与中书舍人俱六品。郡师六厅亦当六品，要上县令六品，学师六衙七品，以亲民之官禄宜厚也。中下县令七品，学师六衙八品，衙品尊于医卜公正，以便考核。

乡师当以中士为之，或致仕官有精力愿为者亦任之。禄米二十四石似少，即以中士之禄禄之。有异能者间除县师。若才止其任而善教者，加品官爵禄以优之。

正峻巡食中士禄，授九品官者食九品禄，公正、中下县九品，统五乡五千人。要上县八品，统十乡万人，或八乡八千人，各食其品之禄。

居官恶浮躁，亦恶疲懦，况纳言亦天子耳目，而可以才懦者为哉？宜更曰：舍人、御史可为纳言，出为郡守，郡守可入为中书令、给事中，纳言亦为之。

治中亦入为司业，司业可出为州藩宗伯，二端不妥。既分两途，乃复纠缠，何也？宜更云：治中可入为礼部中大夫，礼部中大夫可出为藩侯宗伯。

观下入为翰林院一条，乃知上之纠缠不清者，以此也，愈知翰林院之当去矣。

医卜之官，亦自县而郡而藩而京，以一途升之，若县制缺则以京司之士除之，士除官，皆勿远其家。医卜秀士学成为医判士、卜判士，郡则取之县，藩则取之郡，京则取之藩，不必京置附生学习也。历象独京师有，而亦直取之县，不必有附生，以京师为附生学习而无禄，不可居也。惟县医卜下士，郡医卜中士，藩医卜上士，京医卜选士，其俸祇如下士中士上士选士之半，以医卜为人诊选，不能却馈遗，可以养生也。

郡县除官之法，愚拟云：郡守除于侍郎、都御史，郡师郡属除于藩侯，要上县公正除于通政、掌印、给事、副都御史、中书令，县师除于司成之贰，县属除于六部之贰及金吾、羽林将军，中下县公正除于藩侯，县师除于藩师，县属除于藩曹，凡县令皆除于藩侯。以上俱以名闻于端揆府、御史府，达之天子，不当驳之，内则给事御史驳之纠之，外则巡按御史纠之。乡师正畯巡命于郡守，以名闻于藩，保长命于县令，郡命不当，县令争之，县命以公正及正畯巡举之，藩侯巡按御史皆察之。至间有保长之为正畯巡者，县举于郡，郡以名闻藩而用之；正畯巡为六衙者，县举于郡，郡举于藩，藩闻于两府，达之天子而用之。

平书订卷五 建官第三下

平书曰：太仓陆世仪云，从来帝王之家，处宗族为难，尊其位、重其禄固亲亲之道，然过于优柔，不为限制，宗繁费大，为惠终穷，亦国家莫大之忧也。夫子孙之亲与祖宗等，祖宗尚以亲尽为隆杀，况子孙而不为之差等乎？宜以古礼为准，上则高曾祖考，下则子孙曾元，皆以四代为次第，如天子之庶子则为皇子，皇子之子为皇孙，以下为皇曾孙、皇元孙，其禄以渐而降，至皇元孙后则不降，不可降也。皇子之庶子又为王子，其下为王孙、王曾孙、王元孙，其禄亦以渐而降至王元孙，后则不降，不可降也。如此则无过重之忧，亦无失所之患，庶几情义兼至矣。昆山顾炎武云，汉唐之制，皆以宗亲与庶姓参用，入为宰辅、出居牧伯者无代无有。宋不立此格，而明亦然，崇祯时始行换授之法，而教之无素、举之无术，未见有卓然树一官之绩者。三百年来，大臣畏辟不敢言，至天子独断行之，而已晚矣。然则亲贤并用，古人所以有国长世者，后王可不鉴乎！又曰：悯管蔡之失道，而作棠棣之诗，以亲其兄弟，周之所以兴。惩吴楚七国之变，而抑损诸侯，至于中外殫微、本末俱弱，西汉之所以亡。惟圣人以至公之心，处亲疏之际，故有国长久，而天下蒙其福。此二说者俱至当，然微有可议者，请参其说而用之。有一代之天子，必有一代之皇子，是皇子无穷，而王孙亦无穷，禄终不可及。若皇子出封为王者，禄米万石、钱五千贯、帛千端、布二千端〔有议在后〕，王之世子为公、众子为侯，公之世子为侯、众子为伯，侯之世子为伯、众子无爵，伯之世子为某王宗子，百世不易，而王众子侯之世子为伯，其众子与伯之子俱无爵矣。此以四代为限之义，而宗子百世不易，则亲亲之道未尝不笃也。乃禄则递减，公米五千石、钱二千五百贯、帛五百端、布一千端，侯米四千石、钱二千贯、帛四百端、布八百端，伯米三千石、钱一千五百贯、帛三百端、布六百端，宗子则米千石、钱五百贯、帛百端、布二百端，使奉其祭祀，宗子外皆无禄，则禄固有限制矣。王之官有六：二长史、四赞善，一曰左春坊左长史，王之师也，以县师为之，比于郡师，教王以修身事君事亲睦宗、使下之道、礼乐兵农射御书数经史文章之学。一曰右春坊右长史，王之相也，赞王之德行言动，主其庶务，内而宦者、外而属官宗族，莫不统之而举劾其贤否，以县令为之，比于舍人御史。一曰仪礼司赞善，主王之祭祀，朝聘燕飨昏丧之典。一曰会计司赞善，主王禄之出入，节其盈缩而为之息。一曰护卫司赞善，主帅兵，为王宫之卫，司扈从、备田猎。一曰刑罚司赞善，纠王宫内外，侍御宗族之不法，及为王刑其所谴责，皆以县佐为之，比于郡佐。自王以下公侯伯俱设，宗子则不设，而学于县师，他务皆摄于县，立宗学、设宗学师如乡学，教宗室之童子，成者入县学为士，与民同〔以上有议在后〕；不能，农军工商听所为以养其生，亦与民同，但不得为隶为仆耳。宗室之籍，宗子掌之，宗室之事宗子主之，宗室之善宗子帅之，宗室之不肖宗子禁之，宗室之贤才宗子举之，宗室之颠连无告宗子收之〔可请禄于朝〕，宗法由此立矣〔宗子无后，为之立后不绝，以收族人。若无族人则不立。即王嗣绝而无功德者亦不立〕。而宗室之贤，无官不可为，但内不得为相，以远嫌；外不得为牧，以可以为藩王，与异姓别。夫同姓原借其藩屏之力，不在徒与异姓参用于朝，观唐宗室之为宰相者至十有一人，其它可知。乃始不能制武氏之篡，中不

能除安史之凶，终不能定黄巢朱温之乱，以同姓虽多无兵力故也。汉初则以齐代而平诸吕，其末犹以荆益而兴昭烈，苟无尺土一民，何能济哉！故宗藩权重固为祸阶，而宗子维城之助必不可少。若如愚议，藩王与州牧并建，废世守之制，三考黜陟，一听于天子，内外相维，亲疏相间，有封建之利，而无封建之害，又何虑焉〔凡皇子之为王者，如旧制。分封于外，无土地人民之寄，贤者然后用之为藩王，罢归仍为其本王〕！若夫有开国之勋，与后之定大难、成大功，封之公侯伯，使其子孙世袭者，亦在品级外〔有议在后〕，然有爵禄而无官，必择贤者因才以官之。官之则一从官之制，不论世爵。其子弟之入学者与庶民同，其统宗族与王之宗子同，而宗法亦可立矣。若功有大小，或止其身，或及其子孙而限以世，无不可也。外此又设九等之爵，分九品以待有功：曰上柱国、曰左柱国、曰右柱国、曰辅国将军、曰镇国将军、曰都督、曰光禄勋、曰散骑常侍、曰指挥使，或止其身，或及其子孙而限以世，无不可也。又设五等之爵，自五品至九品以为恩锡：曰朝列大夫、曰奉议大夫、曰承德郎、曰迪功郎、曰登仕郎，皆止其身，或有禄或无禄，无不可也。如此则有功而报以爵禄者，不致于瘝厥官。恩泽而加以爵禄者，不致于滥名器、官方有不清者哉。至宦者虽不比于臣工，然既为天子侍御，亦不可不加之秩：使其紫衣者为七品，曰太监；绿衣者八品，曰少监；蓝衣者九品，曰近侍；无秩者青衣，分以监而别其事〔如旧制而省之〕，足用而已，不多设，但为天子司冠裳饮食书籍器具，备使令、供洒埽，稍关政事者不任也。东宫后妃之宫及亲王藩王俱用之，其数递减，而严为之防。如明太祖旧制：交通外官预政者必杀无赦，庶可永绝其祸，而宫闱亦得其用矣〔择宫刑而不狡黠者用之〕。于戏，有明宦官之祸最烈，然烈皇初诛魏奄，尽削宦官之权，归之搢绅，乃捍患御侮，无一可恃之人，而竞门户肆奸欺者比肩林立，君子小人同归误国，不得已又用宦官，而事益不可为！顾炎武曰：昭王叹息，思良将之已亡；武帝咨嗟，惜名臣之已尽，而燎原靡扑，过涉终凶，可为痛哭者矣！呜呼，是岂一日之故乎？盖由取才既不善，官制又不善，天下之坏已久，遂致鱼溃肉烂不可救，用宦官亡，不用宦官亦亡，有天下者可不予取土建官三致意乎！

皇子即当封侯爵以公，以古公侯一等，而不可称王也。公之世子为伯，众子为男，伯之世子为男，众子男子无爵，世子男之世子为宗子，众子无爵。宗子则四世矣，以下百世不降，如男之世子不肖，于兄弟行择立，以后不贤亦可黜之别立，但有族则不绝其后，其亲亲也。

公禄当视一品，伯禄当视二品，男禄当视三品，宗子禄当视四品，以合古制。周封周召管蔡，与太公等无异，则伯叔兄弟之亲，祇可同于异姓之高贤而无所过，一古制也。殷周天子千里，子弟有功而封，大者不过百里，千里为方百里者百，是子弟取君百分之一而已极也。今一品米二千四百石，百之为米二十四万石；钱一千二百贯，百之为十二万贯；帛三百端，百之为三万端；布五百端，百之为五万端，节俭之天子，恐宫中费不及是矣。则取百分之一以为皇子用，岂为薄焉？二古制也。且皇子教之成均，伯子男子教之各处之学师必考其性质开明、德行平顺，然后皇子封

以公，公子封以伯，伯子封以男，若愚顽狂惑，则皇子宫中养之，公伯子择贤封之，无贤则量予以禄养之。

公侯祇可立二长史，品如中下县令，要上县公正升之。二赞善佐之，品如中下县衙，中下县公正升之，以不治民，不必多官也。一左，主教导公侯以道艺，及朝祭五礼、宾客宗族诸仪；一右，主辅公侯之事，御下用财，兵卫刑赏举劾诸务。伯一长史一赞善，男惟一赞善。公兵拨之所在郡县，以备扈卫田猎而已，不过五十名，伯四十名，男三十名。

长史不必名左右春坊，以此为隋唐宫僚官名，公侯用之非宜也。

赞善主王禄而为之息，非体也。前云士不得夺农商利，而况侯伯乎？况于出纳以求息乎？

公伯男宗子之子，皆令所在学师教之，亦限以岁例。宗室子弟，则皆同民，由乡学而县郡以上，进贤退否，不必另设宗学。以古世子皆入太学与庶民齿让，无二学也。

宗子内当补一节云：宗室有罪，宗子与县令合审之，详之藩侯，达之天子而成之，刑之于隐处，不于市。

唐宗室无兵力，不能定乱，而晋以主懦，诸王擅兵，遂自屠戮，亡其宗社。愚以为宗室为藩侯者，当有兵柄以为屏翰。为内臣者，即相亦可居，但大司马与金吾、羽林两大将军则不得为，以远嫌耳。

衍圣公亦禄视一品，令藩侯保其贤立之，其后不贤者亦可废之，行辈中另选。至曲阜令，一如他处县令，不必用孔裔。功臣受封者，大功亦不得过一品，如同姓以次而降。

武功爵当从四品起，分六等，以公伯男从一品起，此当降之，故从宗子之品起也。

平书订卷六 取士第四

平书曰：古之教士不外六德、六行、六艺，而上士、中士、下士皆士也，为国任事分猷，以备乡大夫之选，故多练达伟敏宏毅之才，未有徒以读书能文为士者。徒读书能文且不足为士，况所读不过八股之文，又出于唐宋明经进士之下哉？嗟乎，人才靡弱不振，至宋已极，而明殆有甚焉！盖上之所取在是，则下之所趋亦在是；既以八股为科举，则天下惟知习此之为学，惟知习此之为士。举凡德行道艺与所以致治勘乱之具，概置不问，一幸登科第，则政事听之胥吏，心力用之营求，贪富贵、竞门户，而无事则徇私以酿祸，遇变则置安危于不顾〔非无忠良有用之才，要皆时之间出，而非科举所能得者〕，是败坏朝廷者士，而败坏人才以为士者，朝廷也。故士必养之善而后取之精，取之精而后用之当。昔宣宗尝谓杨溥曰，教养有道，人才自出。徒循三载考绩之文，不行三物教民之典，虽尧舜不能成允厘之治。至哉言乎！非三代以下贤君所能及。然则不行乡举、里选、小学大学之法，不足以得人才；而不废科举，不能行乡举里选、小学大学之法，所必然矣。每乡立一学曰乡学，统于县；县曰县学，统于郡；郡曰郡学，统于州藩；州曰州学，藩曰藩学，统于京，各立一师；京曰大学，大司成主之，而统乎天下。凡乡人之子有聪明俊秀者，八岁〔有异质者，即五七岁亦可。有疾病者，即九岁十岁亦可，但不可过十岁〕，父兄言于乡正而入之乡学，谓之乡学生，乡师教之孝父母、敬长上，习幼仪，认字〔不必读书〕，习小九九，字以万为数，分门认之〔如天文地理之类为一卷，五行八卦之类为一卷，即俗所刊杂字而详核之，所习三字书而推广之〕，即解〔为训诂其义〕，即使书〔写字〕，日以十字为率〔三年可写万字，反复学习，五年无不通者。通此万字，而俱能明其义，俱能依正韵写而不杂于俗，固已胜于今科名士十倍矣〕，凡不率教者责，不可教者黜，可教者教之，五年可成矣〔不成再教一年〕。十三岁入县学〔有议在后〕，曰县学生〔乡学生舍于家，县学生舍于官〕，县师教之孝弟忠信、礼义廉耻、大举修己治人之道，读孝经四书〔大学用原本〕，习一经〔分经为八：易一、书一、诗与尔雅一、春秋左传一、春秋公谷一、周礼一、仪礼一、礼记一〕，看通鉴〔以资治通鉴并前编续编定为简要一书，使观阅。近所刊小鉴，皆脱略不可用〕，读古人有关世道明畅之文〔选一定本，不必多。○以上皆与讲解〕，习骑射〔其它武艺惟分兵科者习之〕，习六书九章〔定射御书数四艺全书一部，使之讲习。而师亲指授，限日分习。○御不必御车，即乘马法〕，作策论〔但欲明达成章，有见识，不辞费，不贵辞华，不许抄袭。○以上诸业，教之有序，不可躐等〕，不率教者责，不可教者黜，可教者教之，五年可以成矣〔不成者再教一年〕。凡乡师月一荐其学生之优者于县师〔不优者不必荐〕，县师召而考其优劣以赏罚之，即以为乡师之殿最〔有议在后〕；县师三月一荐其学生之优者于郡师，郡师按县考其优劣而赏罚之，即以为县师之殿最；郡师岁一荐其属县学生之优者于州藩师，州藩师按郡召而考其优劣以赏罚之，即以为郡师之殿最。总之州藩师督郡师，郡师督县师，俱无学生，学生俱在县。若县学教成之后，十八岁而冠，进之郡学，郡师教之三月，察其德行，试其学艺，善进之州藩学，州藩学教之三月，察其德行试其学艺，善进之成均，司成教之三月，察其德行试其学艺，善，谓之太举生，

遣之归，分科以为士，其不善者成均退之州藩学，州藩学退之郡学，郡学退之县学，各以多寡为其师之罚，而更教之，而更进之。分科者县令集太学生，会师与丞、正、尉、督鄧、同、公，量其才以定其科，有专科十：曰礼仪，曰乐律，曰经学〔通明十三经注疏传说〕，曰史学〔通考二十一史国史〕，曰文学〔博通古文诗赋〕，曰农政，曰兵法，曰刑罚，曰方域〔熟习方域形势水利〕，曰理财，兼科二、兼六科者，农、礼、兵、刑、方域、理财；兼五种者，礼、乐、经、史、文学〔有议在后〕，共十有二科，分之八署，使各习其事。兼六科者令署，兼五科者师署正署，礼乐经史文学各入其正署，农丞署，兵尉署，刑督署，方域邮署，理财同署，皆无定数而均分之。惟兼科倍〔以用处多也〕，即其署之士而为之附，曰秀士，三年明习厥事，乃实授之曰下士，始有禄授室，盖二十一岁矣。其有学成迟、年岁过者不拘。且夫朝廷以书生胥吏治天下久矣，胥吏终身窟宅于文法，而以书生临之，犹以婴儿御豪奴悍婢，且递更其主，其亡家丧产无足怪。然为政者以为舍此二者事将莫与理，若如此法，养才为士，使之治事如吏，而革生员、革书办，废二以为一，即举之以为官，则二者之害除，而士皆卿大夫之选，非三代之良法乎！其官之奈何？县曰下士，郡曰中士，州藩曰上士，京师曰选士，京师取之州藩，州藩择其尤者而进之；州藩取之郡，郡择其尤者而进之；郡取之县，县择其尤者而进之。凡要县上县之官缺，则府部院卫举选士之贤才著者除之，以其名闻；中县下县之官缺，则州牧藩王会六曹举上士之贤才著者除之，以其名闻。凡入县学，必乡师乡老宗族举其孝弟，而后县师乃受。由县学而郡学而州藩而成均，必皆其师举其孝弟而后受，伪者罪之，举连坐。及为士，由县而郡而州藩而京师，必皆其长各举其廉能而后受，伪者罪之，举连坐。至举之为官，益惧矣，孰肯徇私妄举以自累，使国家不得其才用之哉〔凡不孝不弟不廉能者，许人告讐〕？噫，养之善，取之精，用之当，人才辈出，不出三十年济济不可胜用矣！若夫自乡学黜者，改业农军商工亦可以养身，亦不至为莠民。自县学黜者，可以习天文习卜习医〔有议在后〕习制器，入司监为生，亦可以进身，亦不至废放。中士下士过五十不得为上士选士者，即退为乡师〔犹堪为士者听，六十则必退〕，亦可为朝廷教士，亦可食禄终身，不致穷困无所用。如此则举天下无一弃才，尽天下之才供天下之用，岂不胜于科举之法百倍，且过于秦汉之法倍蓰哉！诗曰，成人有德，小子有造。古之人无斲，誉髦斯士，猗欤休哉！予日夜望之矣！

教士之道不外六德、六行、六艺。自颜先生倡明此学，而今学者多知之。卓哉见也！虽乐正有四术之名，师氏有三德三行之称，州长党正乡非一地，司乐大胥教非一职，米廩瞽宗制非一代，庠养序射学非一名，而总不外智仁圣义中和之德，孝友睦姻任恤之行，礼乐射御书数之艺而已。尊德性以此，道问学以此，隐居以此，行义以此，所学即其所用，所用即其所学，此府修事和之世，所以治且隆也。汉后渐趋诵读而轻行艺，至汉武帝置五经博士以教弟子，光武取聪明有威重者一人为祭酒，晋武益以助教，隋炀改太学为国子监，初置司业一人、丞三人，唐龙朔二年改国子监为司成馆，祭酒为大司成、博士为司成，宣业后又改为成均监，总之不离于传经诵读而已。虽齐高帝建元中置治礼吏，陈有律学博士，隋开皇中书算学各置博士，

唐亦有书学算学之设，然于古法千百之什一耳。明太祖卓然以六艺教士，而行之不久，又复变更汉晋词赋、三唐诗律、宋明古文，加之经儒批注，专以笔墨著述为第一学问。虽胸中厨贮，笔下河县，而出而应世，文魔书呆，茫然如童妇。观梁王绎，敌兵临城，犹君臣倡和为诗，及败将降魏，焚古今图书十四万卷，以剑击柱，叹曰：文武之道尽矣！读书万卷犹有今日，呜呼，徒以书为文武之道，文武之道所以亡也！读书万卷犹有今日，岂知今日之祸，正在读书万卷哉！至流而为诗文，愈可怪叹！日日揣摩，年年背诵，闭户偃首，偶阅一世事，则亟走恐乱之；气息柔脆如妇女，人事迂阔如天痴，是曰醇儒；及一入仕籍，乃望以强力有为，使司礼乐兵农，是墨之悬而白之募也。所学非所用，所用非所学，且学正坏其所用，用正背其所学，以致天下无办事之官，庙堂少经济之臣，民物鱼烂河决，谁遗之祸哉？喆人变法，不再计而决矣！

文字除经史及礼乐兵农天文地理工刑射御书术医卜技艺诸正书外，凡讹淫子书、无用语录、文集四六时文经书、俗下讲章小说、二氏邪说，俱宜焚而禁之。

春秋公谷传，简略且多讹误，可备涉猎，不宜名一经，令士分习也。十三经当更名九经：易一、书一、诗一、尔雅一、周礼仪礼礼记一〔皆礼书也〕、孝经一、春秋一〔三传入内〕、论语一、孟子一，大学可从礼记提出专读。若中庸，仍入其中，不必令幼学人人诵之。以天命鬼神费隐，孔门所以诏上达，非中人小子人人可语也。

八岁以后能通万字，即有诵读矣，何以曰不读书也？但不专读书耳。十三岁尚未成童，即离家而宿县寓，似早，且年稚难习骑射。十八岁前后有聪明者，九经廿一史即可涉览。至从成均回，分科而将入仕，设经史二名，却又非宜。今妄为订正，以俟用者择焉：八岁入乡学，乡师教之孝弟幼仪、认字、习九九数、读孝经、论语、大学、孟子，至易、书、诗〔附尔雅，与诗同习〕、春秋〔附三传〕、周礼、仪礼、礼记〔三礼各为一，以卷繁也〕，则各肄其一，习小乐小舞。十五岁冠，入县学，教之存六德、行六行，讲究经世济民之道，看通鉴及古人有用之文〔如治安策、原道等〕，习礼乐骑射六书九数，作策论，聪颖者使之通涉猎九经廿一史。二十有室，教成者进之郡学，教之三月，察试德行学艺，进之藩学，教之三月，察试之，进之成均。司成教之三月，察试之〔考士以德行六艺。策论但取通顺，不以此定士。若天文农政等科事专精者，既文理艰滞，皆取之〕，谓之太学生，遣之归〔如四川云贵两广僻远之处，学生皆进成均三月后归，恐费烦难行。或中原近王都者，学生亲入成均教试，远地则多设司业，分遣至藩侯处教试之，如今学院各省典试之制〕，分科以为士，曰礼仪，曰乐律。经史有用之文，即附二科内；曰天文历象占卜术数，即附其内〔历象虽设于京师，而必有县士分科习成，始进京司为士，以次补官，广其学也。广其学则精者出，天时可正。若如明历之舛陋差讹，使西洋人进而诋攻之，岂非中国之羞乎？天文生除京司用外，则为县占卜卫数之士，亦甚有关。近自士人不为，以致无学之徒于阴阳风水六壬诸术，妄立神煞，多行忌讳，以乱礼

教，以愚生民。若尽使有德有学之士为之，久自能明正理以清邪说，而惑世诬民者可以熄焉矣；曰农政曰兵法曰刑罚曰艺能方域水学火学医道，皆在其内〔医以寄死生，亦不可以非士者为之也。与卜士皆三年明习厥事，实授医卜监判事〕；曰理财曰兼科〔如天文艺能二科，兼科者，但可少少知之〕，共九科，分之各署。兼科者令署师署，农丞署，礼乐正署，兵尉署，刑督署，艺能工署，理财同署，惟卜隶正署而入于卜署，医隶工署而入于医署，皆无定数，以须人数为多寡。至实授下士有禄，盖二十四岁矣〔前此无禄，皆其父兄或士或农工商养之至有禄有妻、自成家室。父为农者，不夺其业〕。其乡师荐优也，三月一荐；县师荐优也，半年一荐；郡师荐优也，一年一荐。以乡师一月一荐，县师一月一考太数也。

县师一县一人，恐不能尽教阖县之士也。且乡学生入县学五年，离县远者资斧亦难，而左右父兄之仪亦不便矣。当每县设五大学师，一在县，四在东西南北四乡。乡小学教成者，各以附近入于大学，教之五年而各进于郡学。县或有小者，三四亦可。

用人以一途为升降，仕不违其才，用得尽其长，千古之善政也。独是要上县官缺，举选士除之；中下县官缺，举上士除之，未有明文定途。愚拟要县上县之令缺，以要上县公正升之；公正缺，以黄门院通政院御史府端揆府之选士除之；县师缺，以成均府之选士除之；县丞缺，以农部之选士除之；县正缺，以礼部之选士除之；县尉缺，以兵部金吾羽林之选士除之；县督缺，以刑部之选士除之；县工缺，以工部之选士除之；县同缺，以货部之选士除之。中县下县县令缺，以中下县公正升之；公正缺，以藩府按院之上士除之；县师缺，以藩师之上士除之；县丞缺，以司农之上士除之；县正缺，以宗伯之上士除之；县尉缺，以司马之上士除之；县督缺，以司寇之上士除之；县工缺，以司事之上士除之；县同缺，以司均之上士除之。凡县乡师缺，以郡守郡师之上士为之；乡正缺，以治中司理之中士为之；乡廩缺，以艺郎之中士为之；乡巡缺，以别驾典方之中士为之；司市缺，以节史之中士为之。乡师以下，皆以本乡之人。下士转中士，以次上升，或才只堪为下士者，终身其职。如秀士不堪任下士，与任下士而才亦不称者，则退为农与工商。自县学黜，与进之郡藩成均被退而终不能进为士者，皆令改业为农工商。平书曰：习制器亦工事也。

学校立而选举善，上也。然当学校初立之时，人才尚未就绪，须先以征辟用之。即定制后，有奇才高士卓然翘楚者，于学校选用常格外，闻一行之，亦可鼓励天下也。

平书订卷七 制田第五上

平书曰：孟子以制民恒产为王政之本，然则民产不制，纵有善治，皆无本之政也。譬诸室基固者，即壁桷有损不倾；基不固，虽极雕绘之观，一遭风雨立覆矣。三代以下，百姓未尝无治安之时，乃多不过数十年，少则数年，即不得其所者，本不立也。然自秦开阡陌，尽天下皆私田，人君何由制民之产以立王政之本哉？汉限田矣，限之一时，不能限之百年也；魏均田矣，均之一时，不能均之后世也。尤不可者，夺民田以入官本，欲养之乃先夺其所以自养，凡有田者，能不怨咨骇扰，致离叛之忧乎？坐视之既不忍，欲养民又无策，仁者将何道以处此？曰：吾有收田之策六，行于草昧初造固甚易，即底定之后亦无不可行，盖诱之以术，不劫之以威；需之以久，不求之以速〔有议在后〕：一曰清官地，如卫田学田之原在官者，清之使无隐；一曰辟旷土，凡地之在官而污莱者开之，不弃之无用；一曰收闲田，兵燹之余，民户流亡，而田无主者收之，有归者分田与之，不必没其全业；一曰没贼产，凡贼臣豪右田连阡陌者，没之入官。四策行，田可得什二三矣。其二策，一曰献田，一曰买田。明告天下以制民恒产之意，谓民之不得其养者，以无立锥之地；所以无立锥之地者，以豪强之兼并，今立之法，有田者必自耕，毋募人以代耕，自耕者为农，无得更为士为商为工。士士矣，商商矣，工工矣，不为农。不为农则无田，士商工且无田，况官乎？官无大小，皆不可以有田，惟农为有田耳〔军有田亦自耕，但其制少异〕，天下之不为农而有田者，愿献于官则报以爵禄〔自登仕郎至中宪大夫五品虚衔，皆有禄〕，愿卖于官酬以资〔不能依其原价。酌立一价，岁给之谷。数岁，如其质而止〕，愿卖于农者听，但农之外无得买。而农之自业，一夫勿得过百亩〔参用限田之法〕，则田之不归于官者不仅十之一哉。且夫井田可以行乎？曰：师其意，不必师其法。井田之法方，方则利平壤不利曲狭，利于整不利于散，弃地多，概用之恐不便。有井有不井，法不一，不一则乱，请仿牧田之法〔周牧田之法，或横或纵，不为方〕，为畹田〔亦如井字，象其形〕，六百亩为一畹，长六十亩广十亩，法用纵横之，则原隰曲狭无不宜。中百亩为公田，上下五百亩为私田〔俱种桑以为界〕，十家受之，各五十亩，地分上中下，户亦分上中下〔男女二三人下，四五六人为中，七八九人为上〕，受各以其等。年六十则还田〔子更为农，则授其子。无子或不为农则另授。○有议在后〕。每畹立一表，书十夫姓名其上，田可指而数，农可呼而按也。取之用助法，编之用保甲，畹百一乡，乡畹督之，县丞总之，县令稽之，勉其勤警其惰，征其租，忽扰也。畹一亭乡一舍，丞畹令所止憩也。其树艺用代田法〔汉书食货志：赵过能为代田，一畹三耨岁代处，故曰代田，古法也。后稷始耨田，以二耨为耦，广尺深尺为耨，一夫三百耨，而播种于耨中，苗生叶以上，稍耨陇草，因隳其土以附苗根。故其诗曰：或耘或耔，黍稷薿薿。耘除草也，耔附根也，言苗稍壮，每耨而附根，比盛暑陇尽而根深，能风与旱，故薿薿而盛也○陆世仪曰：代田大约如区田，而简易过之〕，通六十亩犁之，陇与耨间广各二尺〔今尺〕，耨深一尺，谷种其中，粪之，土积于陇，苗出，渐下培之，平地而止。根尺余，风旱无畏也，获可倍。种有法，耕有法，耘有法〔李刚主彦忘编引吕览曰：苗其弱也欲孤，其长也欲相与居，其熟也欲相扶。又曰：三之为族，

苗乃多粟。谓三茎一簇也。又曰：凡苗之患，不惧生而惧死。是故先生者美米，后生者为粃。是故其耨也，长其兄而去其弟。又曰：树肥无使扶疏，树饶不欲专生而族居。肥而扶疏则多粃，饶而专生则多死。谓肥地不必密，瘦地不可稀也。其言皆精。○种田唱歌最妙，获又倍，于是犁其陇粪，暴之数四，明年则起其土为畦，而以今年之畦为陇，陇畦代，是以五十亩为二十五亩，而获数倍，人力厚、地力有余也。其沟洫则一畛横计七十五丈，畦陇各一百八十七，共得七十四丈八尺，余二尺于两旁为路，合邻畛则路二尺，以为界，畛两端为沟，广二尺深一尺五寸，涝可泄，旱则水可车而入，邻畛共之也。畛鳞次，百昼外洫环之，广六尺深四尺，通于浚，浚广八尺深六尺，上下通于川，此水道也，不在畛田内。官道广八尺，通车马，旁为沟，广二尺深四五尺，通水。水涝道不没，种树道旁以为荫，而田路曲折达于官道者，二尺而已〔本周礼而变通之〕。若赋税惟取之公田，每顷约收百石。今之中县田率数万顷，以最下计之，田约一万二千顷，公田可得二千顷，岁可入谷二十万石，为米十二万石。县用约三万石，存三万，以四万入之郡。郡入约二十余万石，用约万余石〔郡省于县者，以乡师学生乡官俱在县，县之士又多于郡也〕，存五万，以十五万入之州藩。州藩入约七八十万，用约十万〔岁有军二千，番练不耕而食之〕，入京二三十万，存之四十万以备凶荒之用、赈济之资、军旅之费、宗室及虚衔官之禄。京师岁入约六七百万，用约二三百万，余皆太仓之积矣。况上县之田或十倍于下县，大亩或十倍于小亩，计其所入且十数倍于此，而粟可胜食乎！凡私田俱无租，但户纳绢三尺绵一两，或布六尺麻二两，丁岁役之三日，如唐庸调制。此官田也。其未归于官而农自种者，为民田，民田赋税徭役悉如今，不增亦不减，其重自倍于官田，彼见官田也如彼，民田如此，何苦不归之官而更受之于官乎？如此则天下之田尽归诸官无疑矣。至于果园菜圃之在官者，募民种之而收其半，在民者计亩取其什一而已〔园户俱附于籍〕。噫，以二千年不可复之法，一旦而复之，使民之恒产立而王政有其本，于是通商贾以资之，修武备以强之，典礼乐以化之，丰亨豫大，天地位而万物育焉矣！

井田不可与封建并论也。封建不宜行而井田必宜行也，不行则民必不能家给人足。即圣君贤相世世补救，差免流亡而苦乐不均，怨咨痛疾无可如何；且不行则不能寓兵于农，即曰于农民选之，而必不能田赋共出。定为几家出一兵。几十家出一兵，何者？以民有田无田、田多田少参差不齐，不可以供亿也。民不溥所养则贫，兵不出于农则弱，贫弱之天下可久支乎？故曰井田必宜行。然井田又不可与选举并论也，选举易行而难坏，井田难行而易坏也。虽曰人才久养乃出，然学校三物以之教士，即以之取士，化隆积久，法定崇朝，况以功名奔走天下，彼辞赋诗文至无用且劳人，士子犹覃精傍讯以应之，今使自成其德、自理其行、自善其居身治人之具，以尊于四民上，有不风行而草偃耶？而谁不变耶？至仁贤之修其天爵，不邀人爵者，又不待言矣，故行之易而坏之难。井田则不然，削多益寡，不能骤削；招集流亡，不能骤集；迁稠民而之荒原，不能骤迁。如绍兴一地，闻其家与田相当，每家不能一亩，则必迁十之九九而后可也，或均或不均，则法不一，必易乱。立驱尽均，则势难行或中阻。平书曰需之以久，愚以为久以待之，即不行之说也。贤君立法，心

身亲收其成者乃可立，若曰百年必世，而吾法始就，则君相一身，岂必永历年所，而曰待后之人？汉高祖唐太宗子，即不振矣，将事未结而已坏，如之何？况此易坏之政也。君之下惟臣与民耳，今为臣者皆不许有田，则才技之士思以宦橐斥地长子孙者不便矣；凡民不得过五十亩，得豪雄思兼并者不便矣。皋夔稷契几何，畏垒之氓几何？势必簧鼓邪说，君相一无主折而从之矣。其难兴而易坏，不坐可测哉！若必欲行，则宜寻法焉。三五年间即厘然有定，而不得为迟久之说也。且必开诚布公、雷动风行，以为一劳永逸之计？若诱之以术，则苏洵父子国策之习言耳，无所用之〔圣人所言百年必世，谓治化之成，非论立法也〕。

不使募人代耕，则兼贫者虽欲多得田，无所用之，意甚善也。但耘获之时，三五日为强，以者不论，惟不得有常工为之治田耳。

昆绳为我言：四民仆从当有定制，不惟正名定分，且游手无所容，豪强不得斥，而后农田可均也。愚意农工商无仆，农仆以子弟，工仆以从学者，商仆以从商者，惟士至官有仆，而下士无之。中士上士一仆，选士二仆，九品三仆，八品四仆，七品六仆，六品九仆，五品十四仆，四品二十仆，三品二十八仆，二品三十八仆，一品五十仆。居官仆不足用者用役，恬静情愿少者听之，惟多则有禁，致仕则去其半。

官不得有田，则致仕之官当有禄。凡以老病而休致者，给原官俸三之一。其子复为官或已归士农工商者，给十之二。如坐罪斥退者，则驱归农工商，不予以禄。

周礼载师有士田贾田，孟子言卿以下有圭田，而平书言官士工商皆不得有田，似相背者而非也。给农之田，使耕也；圭田士田等，非使耕也，即禄也。朱晦庵谓圭田即与之公田之入是也。但士工商之子出六七口外，愿为农而可授田者，则又实与之田。士工商老则其子养之，士即至大官者，其子之田不夺。又工非有常廩于官而私作交易者，与里井小商不足五十贯者，量其工商不足养，可与半产，以其身之余力或子田之。

制田五十亩而又令有力者得自买五十亩，则或五十亩或百亩，是自乱其制也，其母然？

收田于六者外，更有四策焉。颜先生曰：如赵甲田十顷，分给二十家，甲止得五十亩，岂不怨咨？法使十九家仍为甲佃，给公田之半于甲，以半供上，终甲身，一策也。田多而犯罪者，量其罪使入田若干以赎，二策也。凡无子而死者，不许养异姓子，以其田分族亲之妣田者，有余官收之，三策也。收寺庙田，四策也。

而制田之道有七：民与田相当之方立行之，一也；其荒县人少者，即现在之人分给之，余田招人来授，人多之处犯罪者，则迁发至其地，二也；民有八分愿而二分不愿者，古人谓民可与乐成，难与虑始，虽严驱就法，不憚也，三也；明白谆谕，为

民立命，田多者即暂损一时，而万世子孙永无饥寒，利孰大焉？四也；凡藩郡县峻制田有方者，立加爵赏，五也；如万一有必不可行之地，则或一藩一郡一县且如旧例，而限田以数，分多者可卖而不可买，买田者如数而止，而一县之内则必不可或均或不均，以滋变端，六也；井田置田，或贡或助，或陆或水，随地随宜，无所不可，但不得过授田之数耳。每家五十亩亦约略言之，行时以天下户口田亩两对酌计可也，七也。

有井有不井则乱，此言不然。古乡遂沟洫，都鄙井牧，未尝不一而乱也。田制以井为主，不可井乃置，不可置乃奇零授之。置田六百亩，中百亩为公田，是六分取一也，毋乃重乎？三代之法什一，汉乃至三十取一，明代除苏松勿论，大约中原重者不过什一。今民所苦者，暴官杂派耳，非朝廷税过什一也，然则天下概六一，过矣。愚意如当行置田者，宜广十亩、长五十六亩，以五百亩为十家私田，六十亩为公田耳。

古给民五亩之宅，今亩大，祇可邑一亩、田一亩，共二亩。其田之宅，宜如周制于公田内给之。

六十还田，有子，以田与子受其养；无子，以穷民养之，收其田。惟是有子而孩幼者，收其田则非独夫，仍其

田则老而无人耕种，宜仿古余夫制，与之半产二十五亩，令七家公佃养之，其子少长，率其子佃之，即所谓疾病相扶持也。待其子至二十，则授田五十亩焉。若其子入学为学生者，待至二十五岁有禄，收此半产另给。

地分上中下而家口因之，与地有上中下而易不易因之，二者皆古制。然祇可行其一，不必兼也。愚意欲行一易再易之法，则家口不必分上中下矣。然则家口可均乎？曰：非也，家口亦活法耳。张文升曰：以八口为率，如家四口者，两家一分；十六口者，一家两分，而三人五人皆可当四口，七人九人皆可当八口，如此则治田出赋更为均停。不然，以二三人之下，与八九人之上，同为一家一分，则治田必有精粗，出赋必有苦乐矣。

平书计县用内，有学生一条。考前学生俱无禄米，惟至下土始有禄，岂藩师郡师县师考学生之优者赏以米乎？若如此，亦善政也。

上县十倍于下县，大亩十倍于小亩，以今时言也。分土制田，则上县不得过下县一倍〔古大国进里，小国五十里〕，田亩天下如一，而分上中下焉。

或谓天下之田恐不足授天下之人者，未思之言也。天下之口食，不坠于天，不涌于泉，不输于外国，今时民遇中岁，未至饿莩相望也，况制产则地辟田治、收获自加

倍蓰，乃忧田少不足于养乎？惟以天下之农分天下之田，田无论多少，而四民上下之食皆足，断然也。或谓沟洫多则损地，余曰：沟洫开而灌溉兴，田必沃稼必茂，一亩可敌陆田数亩，是益田也，沟洫废地几何而忧其损耶？沟洫上可艺瓜果杂蔬，诗曰「疆场有瓜」是也。且陆田若无水泉，而又高燥平坦，不致雨潦时泄者，惟均田制产而已，亦未尝尽责以沟洫也。

然有一端当豫计者，计口授田之后，承平既久，生齿日伙，若又少其数以分之，则屡易为烦，若初即荒地若干以待其后，又惜旷土奈何〔万季野持此议，遂谓三代井田亦易乱，又误矣。三代去古未远，地多未辟，观周初岐下皆为荒莱可见也。今田已耕，不可复荒，然当思别策〕？或谓人多使为士，余曰：士以为官用，岂初授田时官可缺人而后乃补足乎？抑士官已相当而后之归士者，但使之顶带荣身乎？以学为游闲数乎？曰：不可。则使为工为商？予曰：越十年生聚则吴不能当，汉晋后每代户口全盛时，增开创一两倍，世有一农而二三工商者乎？已而思周大司徒造都鄙，制其地域而封沟之，不易之地家百畹，一易之地家二百畹，再易之地家三百畹，遂人辨其野之土，上地中地下地以颁田里，上地夫一廛、田百畹、莱五十畹，中地夫一廛、田百畹、莱百畹，下地夫一廛、田百畹、莱二百畹。今可仿而行之，分田为上中下，上地如平书家五十亩，中地家一百亩，每年休五十亩耕之，下地家一百五十亩，每年休一百亩耕之，岁种易处，亦代田法也。其后户口渐增，田亦渐熟渐沃，将中地之多五十亩者再分一家，又增，将下地之多一百亩者再分两家，则未分之时田原有上中下，未为不均，既分之后，田各得五十亩，未尝或少，疆界依然，沟洫不改，虽户口增一两倍，而无忧田不足也〔农增则士工商所用亦多〕，庶可行之道也。

田皆归官而授之民，则园圃亦如之，曷为又有在官在民之分乎？当云：凡天下之田宜果蔬而不谷者，令园户艺果蔬，每家与园田若干〔量八口力能艺治为数〕，亦二十授、六十收，什一取之，折米定若干，不以果蔬。近都供天子者则以什一进蔬果焉。

古有晨起出民于田、日暮入民于里之制，宋艺祖明太祖有课民树艺及种树种菜等政，皆乡邻保长事也。

恽皋闻曰：收田之法，莫善于先限田，一户不得过五十亩，其过五十亩者为逾制，必分之于人，必卖之于官而后已。

又：平书又曰无得过百亩，是一户而兼二户之产也，难以均矣。即颜先生十九家为甲佃之说，仍属多事。且牵延时日，未妥也。

平书订卷八 制田第五下

平书曰：从来治田未有不通水利者，南方水利之兴已久，但修其弊举其废，强而理之，易易耳〔水田饶沃，人授四十亩三十亩俱可。三十者公田六十，四十者八十。皆岁种，可不用代田法〕。北方则不知以为利，而惟苦其害。徐贞明〔万历时科臣〕徐光启〔崇祯时辅臣〕言之详矣，谨摘其概而存之。贞明潞水客谈云：雨暘在天，而时其蓄泄以待旱潦者，人也。乃北方旱则赤地千里，潦则洪流万顷，惟寄命于天，岂可以常恃哉！惟水利兴而后旱潦有备，其利一也。神京北拱，财赋取给于东南，谋国者怀杞人之忧，惟水利兴而储蓄，近取常裕，视东南为外府，其利二也。东南转输，每以数石而致一石，民力竭矣，惟北有一石之入，则南省数石之输，其利三也。西北之地平原千里，寇骑得以长驱，若沟浍尽举，则田野之间皆金汤之险，而田间植以榆柳枣栗，既资民用，又可以设险而备敌，其利四也。往者刘六刘七之乱，持竿一呼，从者数万，则游惰归之也。水利兴则旷土可垦，而游民有归，销衅弭乱，其利五也。南则生齿日繁，北则蓬蒿满野，若招南人修水利，则民均而田亦均，其利六也。南赋繁而役减，北赋省而徭重，使田垦而民聚，民聚则赋增而北徭可轻，其利七也。近边田垦，转输不烦，其利八也。京东负山控海，负山则泉深而土泽，控海则潮淤而壤沃，水利尤宜，今蓬萑弥望，若如吴越田而耕之，则利十倍。先之京东以兆其端，而畿内列郡皆可渐而行也；先之畿内，而西北皆可渐而行也。边陲则先之蓟镇，而诸镇皆可渐而行也；濒海则先之豊润，而辽海以东、青徐以南皆可渐而行也。盖水聚之则害，散之则利，弃之则害，用之则利。自三代以后，史起、白公诸人兴水利者，皆在西北，岂古以为利而今以为害乎？夫水利之法，高则开渠，卑则筑围，急则激取，缓则疏引，其最下者则以为受水之区，因其势不可强也。然致力当先于水之源，源分则流微而易制，田渐成则水渐杀，水无泛滥之虞，田无冲激之患矣。光启垦田用水议曰：用水之源，法有六：其一源来处高于田，则开沟引入于田。其二源之来处甚高，则为梯田以递受之，盖泉在山上，其下有土，寻丈以上俱治为田，节级受水，下入于川。其三溪涧傍田而卑于田，急则用龙骨翻车龙尾车之属〔西法取水器〕，以水力激器，以器转水升于田也。水缓不能转器，则以人力畜力风力〔今南方水车〕运器转水于田也。其四溪涧远田而卑于田，缓则引至田侧车升之，急则用激法起水于岸，开沟入田也。其五泉在此、用在彼、中有溪涧隔焉，则溪涧为槽而引之也。其六平地仰泉，盛则疏引而用之，微则为池塘其侧，积而用之。若池塘易涸者，筑土椎泥以实之，或为水库而畜之。筑土者，土筑其底。椎泥者以椎椎地作孔，胶泥实之，令勿漏也。水库者以石沙瓦屑和石灰为剂涂其底与旁，而筑平之，令涓滴不漏也。用水之流法有六：其一江河傍田则车升之，远则疏导而车升之。其二江河之流自非盈涸无常者，为之闸坝，洒而分之，为渠，引入田。田高车升之，其下流复为闸坝以合于江河，欲盈则上开下闭而受之，欲减则上闭下开而泄之。其三江河塘浦之水，溢入于田则圩以卫之，水积其中则车升出之。其四江河塘浦源高而流卑，易涸也，则于下流多为闸坝以节宣之，为水则以准之。水则者，为水平之碑置水中，刻识深浅之数以知启闭之宜也。其五江河之中洲渚可田者，堤以固之，渠以引之，闸坝以节宣之。其六通流近海迎得潮汐者，

淡水迎而用之，咸水闸坝以遏之也。用水之潴法有五：其一荡湖之傍田者，田高则车升之，低则堤岸以固之，水有余车升而出之，不足决堤引之。荡湖远于田者，疏导而车升之，与用流之法略相似。其二荡湖有源而易盈易涸、可为害可为利者，疏导以泄之，闸坝以节宣之。其三荡湖之上不能来者，疏而来之，下不能去者疏而去之。来之者免上流之害，去之者免下流之害，且资其利也。其四荡湖之潴太广而害于下流者，从其上源分之。其五荡湖之易盈易涸者，当其涸时际水而艺之麦，艺麦以秋，秋必涸也。否则必涸于冬，则艺之春麦，麦秋以前无大水无大蝗，但苦旱耳。故用水者必稔也。用水之委法有二：其一海潮之淡可灌者迎之，易涸则池塘以蓄之，闸坝堤堰以留之。潮不淡也，入海之水迎而反之则淡，禹贡所谓逆河也。其二海潮入而泥沙淤垫，则为闸为坝为窞，以遏浑潮而节宣之也。为源为潴以用水法有三：其一地高无水，掘深数尺而得水者，为池塘，蓄雨雪之水与之合而车升之。其二掘深丈以上而得水者，为井以汲之，有起法：有桔槔、有辘轳、有龙骨木斗、有恒升箭，用人用畜。高山旷野或用风轮也。其三井深数丈以上难汲而易竭者，为水库以蓄雨雪之水也。二公之言俱确有经画，但所祖虞集募人垦地因为其业者，固救敝之策，而与吾收田之策相背，故无取焉。又其意全在水田，夫北方旱田多，禹开沟洫治旱田耳，观诗书所载五谷率旱种可知。扬州厥土惟涂泥，田乃下下，夫水田则涂泥固上上矣。非以其不宜于旱种乎？今于北方可为水田者为之，不可为者开沟洫以治旱田而已。总之有川者利于通，无川者利于蓄。通之在沟洫，蓄之在陂塘。故治田宜先治水，相其形势，去川之远近高下而为之浚，上有受下有泄，以地广狭为多寡，浚成矣，然后因之为洫为田，甚高甚下者不用也。宁弃之乎？高者建屋庐、种桑果，下者为塘，塘欲多，雨潦则水有归，而蓄之以为利。山有水口则塘益重，深且广，水发收之，溢者入于川，无害矣。凡非产沙之地之沙，则山水所致也，山之土多沙，随水下于地，水去而沙留，故地多废。此法行则沙渐涤而地可田。予又闻沙地筑土围之，使雨潦蓄其中如池，无论广狭，刈青草投满其中，使腐烂，水干耕之，即变为涂泥，而亦可田矣。水利尽于此。

平书所谓旱田，谓陆田也。田有三：一曰水田下地，日浸水其中，艺稻者也。故周礼有稻人一官，司稼下田。诗曰：滌池北流，浸彼稻田是也。北方下田少则稻亦少，故孔子言居丧食稻不甘，少而美之也。一曰有水旱田，旁有河或池塘，而种旱种其上，如黍稷粱麦之属。旱则用水灌之，不旱则不必用水，惟平土而种艺之。一曰无水旱田，旁无河塘可灌，惟恃天泽。诗言「霡霂雨雪，以生百谷」是也。今水田既有水可灌者，沟洫不待言矣，即无水旱田而夏停潦者，亦宜以沟洫泄水。郑康成注周礼云：沟洫为除水害也。尚书益稷云：浚畎洫距川，是泄田之水以除害也。不然，如今六七月间淫雨积潦，行路不通，禾苗淹损，岂细故哉！但不必多耳。

恽皋闻曰：南方水田，虽强有力，不能一手一足之烈治二十亩也，则一夫授十余亩可耳。

平书订卷九 武备第六

平书曰：人知周之尚文，而不知周之尚武。大司马春振旅而搜，夏茺舍而苗，秋治兵而猕，冬大阅而狩，其教战之法甚备。顾以田为名者，盖商周之得天下俱以武，而周有甚焉。周公恐其后之杀伐是尚也，故为之礼以柔之，不存其名而存其实，使人但习于礼，而武备已无不修。此圣人之用也〔李刚主曰：被之以礼之名，则人习而安焉，且使之知杀伐勇战，皆礼也，不可去者也。以杀人不可以教，故杀兽以试之，以赴战人之所劳，故获兽以欣之，一年四举，三年六阅，而因事之田猎，习射不在是，其所以不忘武备者何其密。数军实、昭文章、明贵贱、辨等列、顺少长、习威仪，其练习教戒者何其周。春夏秋各习一事，冬则加详焉，其所以练分合聚散者何其精。以周宣之中兴，而诗首颂以车攻吉日，不可以知古人所重哉？后世君如明太祖、宣宗，儒如吴澄、邱浚亦知此意，而未有定制垂久者。其它如魏太武、元世祖专以杀戮为事，兵虽强而豺狼矣；晋武、梁武欲偃兵不用，意虽仁而禽犊矣。至无识之臣，又动以田猎为谏，而不知有古制，何足道与！〕。夫井田寓兵于农，既已无人非兵，而又无时不习，岂后世右文左武者所可比！卫灵公问陈而孔子不答者，非谓军旅之事不当学，以卫灵所急者不在是耳。后世儒者遂以孔子为口实，谓为国者宜文不宜武，且兵民既分，而右文之世武备懈弛，儒以兵为讳，士以武为耻，兵冗而弱、惰而骄，麇饷则有余，御侮则不足，一旦有事，则督之以腐儒之书生，将之以庸劣之武弁，以致盗贼横行，生民屠毒，而宗社随之，岂不悲哉！然亦不必如古制尽人而兵也，尽人而兵，必尽人而练，尽人而练则法繁。尽人而兵不能尽人而勇，不尽人而勇则不精〔有议在后〕，故但当选募武勇以为兵，授之田使耕而食，而以农隙训练焉，则兵可精而无处非兵，朝廷又无养兵之费，法无善于此者。如下县设兵五百，中县八百，上县千，要县二千，小郡三千，大郡五千，州藩万，大要州藩设兵合六七万、七八万，自足以制盗贼、威四裔矣。凡民十六岁以上皆可募，授田亦如农，但无徭无口算，而公田所入即为军之费〔耕获仍督以农官，公田所入则司马主之〕。五十而退，另募之，不世为军，无老弱之弊，及清军勾军之扰也。募皆其土著，非乌合，无逃亡之忧、叛乱之虞也。每岁以三时之隙教之习射习击刺，冬则教之战阵，比其艺而赏罚之。尉教其县之军，别驾教其郡之军，州藩司马教其州之军藩之军〔州藩岁以二千人备不虞，不使耕，郡县则否〕，而别驾与郡守间岁一阅其县之军，以为尉之殿最；司马与州牧藩王及巡方御史，三岁一阅其郡县之军，以为别驾与尉之殿最；而乡射又有习，田猎又有习，岂尚有不练之军乎？士之习兵法者为尉为别驾为司马，而不知兵之州牧藩王，不知兵之御史宰相，岂尚有腐儒书生之为督、庸劣武弁之为将者乎？或有草窃，则县令县尉便宜发军捕之，闻于上，不克而后郡发军，又不克而后州藩乃发军。大警非大发军不可者，则天子遣使合符以发郡县军〔用古制铜虎符，半留于朝半与州牧藩王，合符以令司马，然后司马发军于郡县〕，多寡听其用，司马不奉州牧藩王檄，不得擅发郡县军，而无合符州牧藩王，亦不得擅檄司马也。惟边警则便宜发军不待符。其左右藩亦便宜发军，或旁击以分其势，或乘间以捣其虚，蔑不克矣。天子禁旅三万，募之京县，统以金吾羽林，岁直六千人备不虞，五岁而一周。大将军教之，京营军十二万，

募之畿辅〔有议在后〕，岁直三万人备不虞，四岁而一周。大司马教之。畿辅俱大郡，兵倍于外郡，无不强之禁旅，无不强之京军，无不强之辅郡。州藩或有不臣，则命大司马或左右司马佩将军印〔用旧制〕帅京军，督其四面州藩合兵讨之〔凡京军之出，多不过一二万人，而合州藩之师固不少也。所过给之食，不待转饷〕，釜鱼阱兽，取之易耳。所谓枝强而干更强，不必弱枝以强干也。

官与吏、仕与学、文与武之不可分，昆绳皆同愚见。独兵农分为二，稍有可议者。兵不出于农而以招募，则为兵者必多游手獐獍之伦，久则暴视閭里，恣睢谁何。为农者绝不预兵，则必鲁顿畏怯，卒有变即不可支。如明季士不知兵、民不习兵，有一寇至，千百骇走，呼之蹠而待戮，骈首俦刃，至终无一敢逃者，可不为之大哀乎！况既已均田，则家皆有产，出兵为易，何不效古王之田赋治军，而乃曰不必尽人而兵也？尽人而兵则不精，周礼：小司徒均土地以稽其人民，上地家七人，可任也者家三人；中地家六人，可任也者二家五人；下地家五人，可任也者家三人。凡起徒役，勿过家一人，以其余为羨，惟田与追胥竭作。夫田与追胥竭作，是尽人而兵矣，然家尚留其半，实未尝尽人而兵也。且起徒勿过家一人，更未尝尽人而兵也。诸侯三郊三遂，以及都鄙，家出一人，当有七八万卒。而春秋如鲁之大国，不过二军三军，止用三二万人，更未尝尽人而兵也。而乃忧尽人而兵之不勇不精乎？然虽不尽人而兵，而无不习兵之农家，诚所谓野人皆干城也。又曰不能尽人而练也，尽人而练则法繁。夫正卒之练无论矣，但论羨卒，田之竭作，冬月以获禽也；追胥之竭作，仓卒以捕盗也。获禽则人乐为，捕盗则人各保其身家。愿为使人踊跃鼓舞，而即以训练矣，何妙如之，岂后世演武场中故事哉！而何繁之有？今拟制田能行，必宜寓兵于农，以下县计之，田一万二千顷，为户二万家，设兵五百，常四十家出一兵，而郡藩之兵亦出于县，大约二十家公选一勇力者。二十岁以上为兵，五十退之，另选。一家八口，二十家共一百六十口，除老弱妇人三之二，少壮者五十三人，而出一人，则五十二人皆羨卒矣。正卒为官兵，凡甲冑器械，二十家公应之。五官卒选一马卒，有一马百家公养之，无事则业其家之农，有事上戍出征，皆领粮于官，定以数。乡巡三月试其射与击刺火器，有隙随时教试之无算。县尉冬月至乡教之战阵，比其艺而赏罚之。即以田禽，以赏罚多少为乡巡殿最。郡别驾教其乡之军，藩司马教其藩之军，亦以三时冬月，而别驾与郡守司马与藩侯御史间岁三岁各阅其郡县军。如平书戍下县者岁百人，供捉贼捕罪，夜分班巡城〔今之快捕可无用矣〕。戍小郡者岁三百，戍藩者岁二千，皆出于各县，一岁一更。其余羨卒为乡兵，乡一巡十保长，保十甲首，甲十家，共千家。每家出一人，余又为羨。乡外浚濠，即濠土筑墙于内，立四门四铺，每一保以四十人为乡兵，六十人除乡县学生，皆为火夫。一铺每夜火夫五人，共二十人，执更传锣。乡兵每十人一牌二鎗二刀二弓矢二鸟銃，甲首督之。每夜十人巡更，保长间巡之，巡又间巡之〔邑不足千家者，门铺巡更量其邑〕。有盗至，则举信炮信火，本乡兵卒皆起，半守半捕，邻乡县尉闻炮望火〔炮以次传达于县，火惟有盗之乡举之〕，皆来救捕。其教乡兵也以巡，而县尉间一试之，亦于季冬随官军围田焉。有若曰：百姓不足君孰与足，百姓足君孰与不足。吾曰：百姓不强君孰与强，百姓强君孰与不强。但万一不能均田，则祇可

如昆绳召募之法，而益以乡兵亦可也。

乡射又有习句似误。古乡射之礼，所以询众兴贤也，非以练兵。当云乡巡又有教。

周礼徧国出兵，而六军三军，乃但出之近国之乡。又载师任地，国宅无征，园廛二十而一，近郊十一，远郊二十而三，甸稍县都，皆无过十二。凡赋税，轻近重远，今乃知其立法之善也。盖京畿之地，蓄兵必多，随天子警蹕，役必繁，若必以各藩之军分番入直，则如云贵穹远数千里，重滋繁扰，究难济用。是必环京州县农田出兵倍于在外，乃可供给。且不特此，今庙堂有大工大役，率雇役给直，然惟田不井授，民多流散，故呼而即应。若分田给宅之时，安土重去，虽欲觅工，安所得之？势必仍派近畿之民，即与之雇直，而已伤其农业矣。宜细为酌量。近京兵多役重者，或二十取一，藩郡或二十取三，皆可也。

平书有武备第六下一篇，论步兵骑兵车兵火兵水兵队伍之制、器械之用、战阵之法，予谓此当与礼仪、乐律、农务、水利、射御、书数、刑工各有专识，平书但论经制，不及详其目也。故置之别录。

恽皋闻曰：分民为四，不必列军而五，固也。然行平书之道，中国窃发无虞矣，其四裔则不可知也。则边方要地自宜多设重兵以镇之，边屯之民且耕且战，亦自可用。万一正当耕获之时卒有侵寇，释耕而战，一年之农事废矣。宜于农外别有军以卫之。古者采樵尚有扞，况穡事乎？然此扞卫者既无别军，必取诸内地，如古之遣戍，更番征役，则今幅员辽廓，内地之民岁岁远戍于边，似非安民之良军也。且将与土贵服习。今土著之兵用之守，则各依其乡邑之官长，其指臂使而呼吸通固然。若边则似有专将，而兵来自内，非其素习，用之为难。是人不服习也。即或曰遣戍卒，即遣常临之帅率之往，而遣代有期，数月之后，人情地形渐渐能熟，而又将代也。是地不服习也。则边地终无素练之军也。窃意内地之民，农而兵之可也，至边防要地，宜别设屯卫，以驻久练之兵。如沿海沿江之水师，亦宜别设，非农之可以兼为耳。

又曰：天子禁旅京营共十五万人，似太多。古者天子六军，七万五千人。今即扩之，亦十万足矣。每岁共入直二万五千，以五千当禁旅，以二万实京营，亦足以备不虞矣。总四岁而一周，则劳逸均也。其州藩郡县之兵，亦不必定以一万及几千几百之数，盖郡县户口不能齐一，宜视其户口多寡以定军数，则天下之劳逸均也。

平书订卷十 财用第七上

平书曰：九畴之八政，一曰食，二曰货，则货财原上下所恃以为用，而国家不可以或无者。但货财所以权谷帛之轻重而通其穷，非为一人之私蓄也。理之不得其术，则公私皆困；苟得其术，则公私皆利，至于公私皆利，岂非圣人之道乎！古之征于民者三，曰粟米、曰布帛、曰力役，未有征货财者。货财率出于商贾，虽周礼以九赋敛财贿，郑元谓以口率出泉〔古钱字〕，亦即汉之口算，近之所谓丁银，终非出于田亩。唐宋始于田亩有输钱之令，然犹与谷帛并征，无专输钱者。自正统元年改南直隶江西田租为折色，后遂徧行之天下，而正供始尽变为银。夫唐宋未尝尽令输钱，而白居易张方平诸人犹痛切以陈农民之害，况尽折为银，而农之害可胜道哉？不特农也，仓廩处处空虚，一有水旱之灾，而赈济无所出矣；一有师旅之役，而转输之费百数十倍而不可省矣；纳粟劝输，一切之政纷纷四出，而弊且流于后世矣。害可胜道哉！然当日政尚宽大，未尝以聚财为事，征于上者旋施于下，而朝廷之积贮顾无多，乃不知理财之道，耗散无穷而生息少，以致末年中外交讷，军兴用乏，不得已而括余财，又不得已而议加赋，至括宫中银器以充饷〔崇祯末年曾以宫中银器发银作局，销银充饷，故锭有银作局三字。○相传城陷时有银十余库者，妄也〕。夫正供尽变为财货，天下既日就于困穷，而朝廷之贫又如此，非所谓不得其术则公私皆困者乎？故吾于田制欲悉复古法，特取公田之谷，而户第纳布帛数尺、丁钱百文，房租大者每间二百，小者百文而已〔野外不令有私地，而城中则不能尽公，不如听人私相卖买建造，收其房租为便。○有议在后〕。至生财则更有道焉，钱法一、盐法一、商税一，而钞法必不可行。钱法今已大坏，宜用随文开皇之制，尽销旧钱，悬新钱为式，不如式者没〔司市主之。凡轻重款式不合者不得用，用则受者没而笞，予者杖，私铸者诛〕。钱分大小，以权子母，以黄铜为小钱，每文重一钱五分，一贯九斤六两〔今称〕，以青铜为大钱，每文重二钱，一贯十二斤八两〔隋五铢钱一千重四斤二两，唐开元钱一千重六斤四两。彼时之衡固三倍于古，然视今犹小，今钱乃重于唐隋一倍两倍有余，似乎太重。然今日铜贱，不如此则私铸盛行，难于禁也〕。小钱一贯直银一两。其铸也约费银七钱，是以七钱为一两也；大钱一贯直银二两，其铸也约费银一两二钱，是以六钱为一两也。上下通行，上之施于下者皆以钱，惟买铜则以银〔亦欲其上下流通〕；下之供于上者亦以钱，惟盐买之官则以银，而他税愿输银者听，则利权操之上，而下固无所损也。若民间交易，以其有易其无者，古制也，何不可行之后世，令民各以钱计其物，而论质以相易？然欲以钱者听，钱亦可以并行也，但不得以银为交易，如明太祖之禁耳。〔凡钱登百贯，方许以银折，下此俱用钱。惟纳官钱一贯以上以银折。买盐，钱无论多少，俱许以银折〕，如此则银归于上而悉化为钱矣。钱之利如此，私铸何以禁哉？曰：禁之令固欲其严，而所以禁者不在令之严，在制之善。铜炼欲其精，钱式欲其美，铜精而式美，则私铸自不能及而可不行。且夫圣人之治天下公而已，不但公之天下，且公之万世，故钱有铸无废，钱日多，用日足，而民日富。后世铸以年号，而私为一人之物，以至祖父之钱即不用于子孙，于是销毁无时，工费日广，钱益少而私铸行。若仍古不铸年号，使世世不废，但铸永宝二字于其阴，若周郭，如五铢式。阳

则否而磨如镜，此京钱也。州藩亦得铸钱，而阴亦为郭，铸其州藩之字如今式〔别之可验其美恶为赏罚〕。铸一钱，世有一钱之用，天下何患其不裕哉？盐法至今亦大坏矣，然不必复纳粟中盐之例〔有议在后〕，但一遵唐刘晏之制可耳。其法于出盐之乡置盐官，收盐户所煮之盐，转鬻于商人，任其所之。自余州县不复设官，其江岭间去盐远者转盐贮之，或商绝盐贵，则减价鬻之，谓之常平盐。官获其利，而民不乏盐。始江淮盐利不过四十万缗，季年乃六百万缗，由是国用充而民不困。若使大司均岁发部引于产盐州藩，州藩使其司均主之，商人纳银请引以领盐〔每引盐十石，纳银三两〕，盐场则郡节史主之〔专设一员于场主其事〕，募人为盐户〔籍统于商〕，使煮盐〔或煮或晒，各因地宜。地亦分为区，以保甲编之，不使相害，不使容奸〕，买以官价〔每石钱二百文，欲谷布者，折与之〕，而按引发商，听随地以鬻〔商得盐后，即于县领票缴引，引反之州藩，岁终缴于货部，以便稽核。○凡引必注领者姓名，钤以印而记其日月。缴于县则县批某日月缴，亦钤以印，防奸冒〕。商无定所，盐无定商，而无盐处亦用常平盐法，尽除今日之弊，则上下交利而商民俱便矣〔李刚主曰：管子兴鱼盐，利尽归国；今则大半归商，商或据数县数府，不许他商侵越，有至者即问以私盐之罪。独垄专利，民莫谁何。甚至本地斥卤出盐，亦不许食，食即问以私盐罪，而民病矣。有引多而县不能销者，则按户勒买，而民益病矣。若不足食者，商则潜带私盐，欺隐漏税，而国亦病矣。至于商税加而又加，无锱铢遗利，至有称贷完课者，而商亦病矣〕！盖出以二、入以三，以钱出、以银入，朝廷固得倍利，而商于引价外所费，每引多不过五六百钱，但鬻五六贯而利已厚，七八贯而利且倍，而盐不为贵也。故曰交利而俱便也。且一切商税，俱由县郡州藩除支费积贮，而后上供，此则另籍之，尽归其息于京师，岁计天下所获，应不下银数百万两，足供朝廷经费有余，而他税皆其余焉者矣。

大学所谓生财，生众食寡，乃指农事。箕子八政之货，统金玉布帛等物而言。今昆绳所论财货，专指银钱，义微不同也。

金刀之制，先王原为救荒而设，以后遂踵行之，以其赍轻致远，为移易天下之具也。如不为赍轻而致远，衣食之计焉所用之？乃后世征粮尽折银钱，则弊有不一而足者。民所力者粟布，而官所积者金刀，势必贱鬻其物以充官入，故谚有曰：丰年病民。夫凶年不免疾痛，所乐者丰年耳，乃丰而反病，则农尚有乐时乎？于是富商操其奇赢，以至沾泥涂足者无升斗之储，逐末者千箱万仓坐牟厚利。一遇凶急，乃出之以制农民之命，此病民也。官吏之俸皆以银，夫银可卷怀而藏、键笥而积也，而贪官污吏比比矣。若出入皆以粟布，能贮邱山以取败耶？此病官吏也。兵饷以银，遂致韦弁多侈，随手而耗，而庚癸之呼时时不免，此病兵也。一旦猝然有事，兵马蚁聚，无敖仓黎阳之积，可以供给千里，运银余于一处，米价腾涌，至莫可问，势必饷当一金者费至数金数十金矣，此病国也。夫一隅收获，能支几何？兵不夙饱，民有流亡，上下交惫，无人不病矣。昔有斗米七千、饿殍满道，又有敌人围城、富家皆怀金握玉而死者，非重银钱而不重五谷者之前辙耶？

赋用本色，而后教民勤于树艺蓄字，使饮食取于宫中焉，材木取于宫中焉，布帛取于宫中焉，以至人情往来，令其尽以粟布，而昏丧之需从俭从便，务取密迹，所有者尽可以粟布货物相易，至于钱与银，特储之以备流通之具耳，不专恃以为用也。如是不惟民业日饶，而民风亦日进于古矣。

房租一间二百太重，可仿周礼园廛之征，房听其自盖，而每亩一年征钱不过二百可也。若住官屋者，则如分民篇每屋钱一百文。

司市以中士为之。

明代开中之法，令商输粟于边，而盐场给之盐以酬之。其后商人遂募人屯田于边，边以富饶，至叶淇而坏。此可与刘晏之制并行，原无齟齬，何为废之？

李虔论盐之产于场，犹五谷之生于地，宜就场定额，一税之后不问其所之，则国与民两利。又曰：天下皆私盐，则天下皆官盐也。此正刘士安之遗意。

恽皋闻曰：用银之弊既甚，则但以制钱权轻重而行之可也，何必复留用银之说？其银听如金玉，但为器物之饰而不用，则粟布益重，而农事女工益勤矣。

平书订卷十一 财用第七下

商税则尽变从来之法而别为制，今之所恃以征商者，榷关耳。税日增而无所底，百数十倍于旧而犹不足，官吏如狼虎，搜及丝忽之物而无所遗，商旅之困惫已极，其为暴不几杀越人于货哉！宜尽撤之，以苏天下而通其往来。其征之也，分行商坐商。坐商也，县同给以印票〔令与同俱有印〕，书其姓名里籍年貌与所业〔作何生理〕，注其本若干，但计其一分之息而取其一〔如钱一百贯为本，一分息则一月一贯，一年取得十二贯，则取其一贯二百，岁终纳之〕，即注于票中，钤以印而还之，如本增减则另给，改业亦另给。行商也，亦给以票如坐商，但不计其息，惟本十贯则纳百钱，任所之，验其票于彼，县同注日月而退〔凡有大镇商买所集而去城远者，则专设一县同以便商〕。鬻所贩，司市评之，鬻已乃计息而纳其什之一〔凡票税路费，俱作本除，余者方为息〕，亦注之票钤以印而还之，仅足本者则免其税，预计其不足本者则官如其本买之〔惟贩酒与烟不在此例〕，使商无所亏其本者，便商也。贵则减价以卖，又便民也，而官又收其利也。若欲贩他货者，则另与以其县之票，而取之如本县焉。其有欺隐，固可按其数没其隐而惩也〔官士有通同为奸利者褫之，按法治罪而加以墨。凡旁人告者赏，商自首者勿问，而但治官士之罪〕。至于坐商有匿其本不以实者，奈何？曰：有道焉，使之自不肯隐，不待立法以防之也。分商为九等：本不足百贯者为散商，弛其税；行商不足五十贯者亦弛其税〔有议在后〕；若本一百贯至九百贯为下商，而一百二百三百为下下，四百五百六百为下中，七百八百九百为下上；本一千贯至九千贯为中商，而一千二千三千为中下，四千五千六千为中中，七千八千九千为中上；本一万贯至十万贯为上商，而一万二万三万为上下，四万五万六万为上中，八万九万十万为上上〔加于十万之上者，皆准上上〕。散商不得与九等伍，附商〔今所谓伙计〕比于散商，亦不得与九等伍，而九等各以次为尊卑，行立坐拜不得越，越者赴官治以法，衣则下商以布、中商可绸以绵丝、上商以绉线，乘则下商以骡、中商以骡、上商以马，奴仆则下商不得畜、中商可一二、上商可三四，违者治以法〔有议在后〕。夫欲胜者，人之同情也，分之等杀而限之制，孰肯自匿其实而甘为人下哉？且勿问其商之大小，但税满二千四百贯者即授以登仕郎九品冠带，以荣其身以报其功〔凡授衔者即与士齿，有公事即与官齿〕。必按票计税方许，若竟欲捐纳者不听。再满则又增一级至五品而止，虽父子祖孙相继满其数者亦授也，但三年不为商则除其籍、毁其票，继为者虽身亦不得论其前焉耳〔如前票既毁，则但计其后票所纳耳〕。噫，此虚衔也，又无禄，名器不滥，国帑不糜，去卖官鬻爵者不万万哉！若夫行商之本，但以其出所挟之数为之等，虽外营数倍，他县不得易其等，必反其县而后视其等以益之，其税满二千四百贯者授职与坐商同。夫商贾不得齿于士大夫，所从来远矣，使其可附于搢绅也，入资为郎，且求之不得，又肯故瞞其税而不得出身以为荣哉？所谓不待立法以防其弊者，此也。且夫商税从来论物为轻重，吾不欲其然也。然亦有论物者，盐茶酒烟而已。盐者官卖之商，故与他物异，及其贩也无不同；茶者旧所重，则许其一分之息而取其二；酒者前代所禁，宋且官卖之，今通行于天下矣，禁之或官卖之，恐滋扰，则计其二分之息而取其十之二〔如本一百贯，计息二分，一岁可得二十四贯，

则取其四贯八百]；至于烟，当在所禁，然徧天下人皆用之，禁之难，惟士大夫可禁耳[士大夫一用，即褫为庶人，而令天下凡童子入乡学者，即不许用]。而其税也，不计其本，不计其息，但用今法；其贩也，每斤纳钱五文；其卖也，每斤纳钱十文，且非不可田之地不许种烟，而又重其税，则鬻者少；鬻者少则贵，贵则人不能买，久之庶可绝矣[凡客店舡户渔户车夫嬴夫猎户樵夫俱入商籍]。嗟夫，重本抑末之说固然，然本宜重，末亦不可轻。假令天下有农而无商，尚可以为国乎？故吾欲于建官之法去吏部，晋冢宰为相国以总庶务，置大司均以备六卿货财者，与食并重者也。乌可置之六卿之外乎？夫商税悉纳于县，县同主之，设司市理之[士也无定员，以市之多寡为准]，县令总之，合口算户税[布帛丝麻]、房租、商税。上县岁可入十数万，中下亦应数万。由县而郡而州藩，各除其支给积贮，而上供于天子，应不下数百万。此但取士任官得其人，而忠信重禄，使之重廉耻、轻财利、尚名节、鄙贪污，而又有严刑以惧其后，固无虑侵渔之弊，又何必鳃鳃然与臣下较锱铢、归其权与利于胥吏如今日哉？岁计之已有余，岁岁计之岂不足，而又为之崇节俭，而又为之省浮费？十年之内，入将不可胜穷，天子富于上，州藩郡县富于下，时施恩于天下[谓薄征蠲免之烦]，百姓将日富而不知，天子以四海之富为富，四海无人不以天子之富为富。故吾名货部为司均，均也者，均上下、均贫富、均有无、均出入也。孔子曰：不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾。

初疑商贾计本取税，似琐琐与民争利，又泉货似当如古寄于农曹，不必专部，即冢宰别为相府，而但留五部，如汉后称五曹五尚书者，亦未为不可。既而思孟子曰：市廛而不征[廛即税也]，周礼：廛人掌敛市歛布、总布、质布、罚布、廛布而入于泉府，则古之商贾原自有税，今世如牛税马税鱼税斗斛税称税布税当税等，各有杂课，但或本小利微者有税，而千万封殖、放债出入者反无税，则不均。旧例漫承，不复核查，而吏胥又上下之则不清，至于关榷之暴，又三代所无，则平书所言固可酌而行矣。

行商计其本有息无息，不足本者官买之，虽亦周礼遗法，然后世行之，法烦则弊易滋，未必惠及商民，反以扰及商民。或亦如坐商，计其一分之息，而取其一，他无问可耳。至行商似更劳于坐商矣，乃坐商至百贯方起税，行商足五十贯即起税，何也？或皆以百贯为率也。

至治之世，民自不贫，亦不甚富。农不得田连阡陌，商何得独有万贯以至十万贯以上者乎？乃立之以上之名，而极其数以号之，是招之贪墨也。布帛菽粟不必万贯始可贸迁，万贯十万，将必化居远方难得之物以相侈耀，是长靡也。一品之禄合米钱布帛大约不过四千金，商乃有万贯至十万贯以上者，是令其僭越而无等也，今宜拟为一百贯至三百贯为下商，四百贯至六百贯为中商，七百贯至千贯为上商。语云：千金之子坐不垂堂，商而至千金为本，亦极矣。过千金者加税一之三，过万金者没其余，贩鬻淫巧及异方珍奇难得之物者，没其货。而税满千贯者即加以冠带，然亦

必素颇孝弟而无暴横欺诈行者始可加，不然商独嗜利厚蓄，岂所以平天下哉！

商仍当如愚前说，不使有仆，俟加虚衔后以品之仆仆之。盖仆不禁不限，则富商墨吏将有仆从至百千人者，不惟长侈，势必分户冒田以为兼并，而分田制产之法亦从此坏矣。

盐之贩也无不同句不明。盐，官物而卖于商者也，虽转贩他所，似不得更有税矣。

烟少有知者亦知其无益，禁之何难？而防田害农，祸实非小，直厉禁之耳。

末不可轻，昆绳为财货起见也。然商实不可重，何者？天下之趋利如鹜矣，苟有利焉，虽轻之而亦趋也，岂忧商贾之少而无乎？夫商有利亦有害，懋迁有无以流通天下，此利也；为商之人，心多巧枉，聚商之处，俗必淫靡，此害也。抱璞守朴、不相往来固不可行于今日，然即乡里交易、比省通融，尽可豫乐，何事远贩？如今天下出产最少者无如北直，然有米有面有鱼有肉有酒有蔬有果，有布有绢亦有绸，有材木柜箱桌椅诸器，何不可以供居食、毕昏丧者，乃必吴越闽广之纱缎珠翠绫锦象箸漆器燕窝橘荔、东洋西戎之货万里远鬻、倾囊充陈？导靡长奢，则皆商为之也，然则贵布粟、贱淫技、重农民、抑商贾，以隆教养，先王之良法远虑，不可不考行也。

恽皋闻曰：较本利以征商，似太琐屑，不如商岁纳户帖，分上中下各钱若干，而其所贩货物则一如盐例，但于所出之地定额一税，与之印票照验，不问其所之可也。

平书订卷十二 河淮第八

平书曰：南方之水利不必言矣，北方苟如吾制田之法，沟洫开、陂塘作、水道通，亦不必言矣。所虑者河淮耳。河自宋南徙，吞淮入海，近代迁徙无恒，为患日甚。然河虽为患，而淮无恙也，今则河淮交横，上以阻漕，下以病民，岁糜金钱数百万，而终不得其理。其故何哉？固在任不得其人，治不得其法，而其本盖由于意在通漕、不在治水，有虽拂其性而不顾者。故治之之道，先在罢漕。漕可罢乎？都若定于天中，贡道可四面而达，不必借于今日之漕。即不然，而北方水利既兴，收获多，亦无借于今日之漕。再不然，而或招商、或海运〔今天津岁有海船，自福建贩货直达无失。则海运何不可行〕，无不可办，亦无借于今日之漕，罢之无不可也。漕罢而后可以因其势，因其势而后可以施其功。河之所以为患者，以多沙淤，而治之者率筑堤以防于地之上，势迅悍而不流，壅则横决四出，屡塞屡决，无怪也。淮之所以为患者，以河夺清口而入漕，致清口淤而淮不能出〔清口乃淮黄夹会之处〕，淮不能出则洪泽湖涨，溢于宝应高邮诸湖〔洪泽湖，淮之所汇，淮安在其东四十里。高家堰，其东堤也。迤东而南，则翟家坝、周家闸诸处，与高宝湖相邻〕，遂决漕堤而下〔漕与高宝河不过一堤之隔〕，亦无怪也。夫淮曩不为漕病者，以河未尝病淮，而淮之力且足以刷黄耳。今淮既为河所病，河不得淮之力以相刷，而益为淮之病，则淮焉得不因河之病而亦以之病漕哉？吾见近代治河之臣，惟祖崇伯湮水之术。而儒者治河之议，率不出贾让上中二策之言。夫湮水之害，固人所共见，而让策之在今日，亦不过为空言。何也？让所谓决黎阳遮害亭，放河使北入海者。欲其循故道以入海耳，非听其横流而莫为之制也。今既趋于东南平坦之地，去故道数千里，岂徒空其地以予之，使之泛滥无束而遂能之者乎？多穿漕、渠以分杀其势，似矣，乃每开一支河，未有不旋开旋塞者，岂得如禹之播为九河而万世永赖者乎？然则所谓因其势以施其功者将何在？孟子曰：禹之治水，水之道也，顺其性而已矣。顺其性非纵之也，利导之而已矣。请言治淮，淮既不得北出清口，则洪泽不得不东南曳于高邮湖〔高邮水之所归，故不及他〕，高邮湖不能受，不得不东溃漕堤而泄于下河；乃海口不开，而下河无所归，不得不旁溢而为高、宝、兴、盐数邑之患，是淮之将趋东南以入海，而不复由故道者，其势矣。然清口不与河通，将无以济运也，则不得不挽之使北；挽之使北，不得不塞翟坝、周闸，趋高邮之路，乃水大而清口不能出〔近日清口虽浚而淮亦不能出者，以三十年前河决归仁堤，入洪泽，年余未塞，致湖身淤垫不能蓄水，故水大而清口难泄〕，又不得不放之以除高堰之危〔高堰倾则淮安没〕。于戏，朝塞夕决，顾此失彼，曾无终日之计，皇皇焉苟幸济岁一之运，以延一日之命，而将来惟听诸天，民患将何极耶！若漕运既罢，竟塞清口不与河通，而悉开海口〔海滨有范公堤，南北亘三百里，宋范仲淹筑以捍海潮者。处处有水门，门向内闭，潮来则闭以障潮水，潮退则开以放河水。民甚便之。近则水门塞，故无海口〕，使下河有所归，而因下浚之以为渠，因高筑堰以为防〔不拘广狭，但因高为岸，而水可行于地中〕，竟引高邮湖水使东入海，尽开翟坝周闸使入高邮湖，因其势而导之，淮安流而得其所〔水有所归，自不横溢，而湖堤可保无虞〕。淮既得其所，则淮扬之间皆沃壤矣，于是治河。夫禹之治河，所以千数百

年无患者，全在播为九河，同为逆河入于海也。天下之水莫大于河，然由积石而龙门，由龙门以至大伾，施功犹易，何也？以有高山大陵束其外也。自大伾而北皆平陆矣，其受水又十倍于上流矣，禹乃播之为九，以分其势。势分矣，又恐其漫散无所束，复合之为一，使同入海。分之而其势分，合之而其力又合，上下俱合而中则分，既无难制之忧，又势均络贯，无此通彼塞之患。于戏至矣，非圣人而能若是乎！自齐桓公塞八河以擅地利，不百年，遂有砢砾之决，则九河之利，不待智者而后明，而后人可知所从事矣。若北方之水利既兴，上流之水将减其半，而下流则复九河之制，测量高下，度近海河决必趋之地，开河道十数，有旧渠可因者因之，约长百里，而首尾合为一者，则宽十数里，约占地三十余里，河面宽二里许，深数丈，俱如一。积土两岸以增其高，每道相去可三里〔凡开河须从两旁开至中，由浅而深，深至中如丈数而止。土可尽积之两岸，若从中开则不便矣。又应自下流节节开而上，则雨潦无碍。若自上而下亦不便。〕○陆世仪曰：开河莫要于算方。盖起土方一丈谓之一丈，该土一千尺。古法一置二挑，该十五人一日之力。即远近高下少有不齐，以此为准。算定河开若干丈，面若干丈，深若干丈，底若干丈，共计若干方，应若干人挑若干日。又曰：开河若从平陆施功，可用四五牛以犁起土，以筐车运土，殊有力。又曰：量河须用三亶，二分两傍之长，一定中心之阔。既成，乃塞河下流，决之使入。一入于此，河由地中行矣，势同禹之旧绩，而永无滑决矣。上流尚有借堤以为固者，亦用此法，别开一渠，决使由之，而无不由地中行矣〔每年疏浚，用混江龙铁埽帚之类〕。水利兴，河淮治，地平天成不再见乎！然此功殊不易也，必在上者有定识、有定力，在下者无顾忌、无阻挠，以十年为期，而即捐以十年修筑之费，然后功可望其成耳。顾此与田制诸议，皆运气所关，岂人之所能为哉！存此说也，俟之而已。

黄河自关中而东合泾渭漆沮汾沁伊洛瀍涧诸川，数千里之水，夏秋霖潦浩瀚无极，而谓水利既兴，上流之水将减其半，恐未必也。况自古北方水利，如泾洛漳滏诸水，无用黄河者。惟郭守敬曾言自孟州西开引少分一渠，径由新旧孟州中间，顺河古岸下至温县南，复入大河，而他无闻。盖河水泥沙强半，壅渠塞苗，难以成功，故古人不敢轻用也。

从来论治河者皆主分，惟潘季驯主合。其言曰：河流分则水力小而沙停，故易淤。河流合则水力猛而沙行，故不泛。此亦身亲阅历之言也。况禹之九河分水，原在北方，今仿之南方，则土性地势可行与否，未可猝定。万一重费开凿，河成而水不就，即就而旋填塞，不徒劳乎？且后世每开支河，旋开旋淤，不能如禹之播为九河。平书亦自言矣。今宜先审地利，遣知水势者相其原隰，若趋下顺利，可开八九，则如平书所言开之，而岁设常夫若干名浚之，使分流势弱者亦不得停沙，上也。如其地势不可支分，则仿季驯遥堤缕堤之制，河身欲宽，堤岸欲固，而堤之外复两旁各留一河身之宽为间地，而更筑堤其外，其河身则岁用利器浚之，务使深通下海之云梯关；淤苇皆剔，务使阔敞。夫漕不牵逆，淮复别流，则河无所扰。如此，亦可以奏安澜矣。次也。

海运必宜复，不惟通漕，兼可于其中习水战，以防海寇也。

平书订卷十三 刑罚第九

平书曰：唐虞三代之五刑，墨、劓、剕、宫、大辟。自汉除肉刑，递轻以至隋唐而迄于今，遂为笞、杖、徒、流、死，世愈降刑愈轻，而愈不足以治天下。盖明刑所以弼教，不严则人不畏而犯者多，不简则动触法网而犯之者众。夫宽而繁，至陷狱不可胜穷；简而严，以至于刑措。果孰得而孰失乎？孟子曰：欲轻之于尧舜之道者，大貉小貉也；欲重之于尧舜之道者，大桀小桀也。汉文虽仁，貉道而已矣。然议复肉刑于今日，不但致愚人之怨，而不学无术之徒必且哗然谤议，终于沮格而徒为之扰。惟仍令以今之五刑为律，但去其烦苛，增其不足，别附肉刑数条，以禁贪暴、止淫邪而厉廉耻，使天下不得议吾之非，庶存古圣人明刑之道，而令行禁止，教化可大行耳。今之律例，纤琐杂沓难以枚举，尤可笑者折杖之法：夫笞止于五十，而六十则为杖，有杖至二百者，乃百杖以外人必死，于是以徒折之。杖一百二十者止六十余，六十折徒一年。由是以徒折杖，以杖折徒，以徒折流以流包杖。纷纷增减，又有收赎，收赎又无定数，是不足以言宽，又不足以为严，徒使有司茫然莫究，而吏胥得因以为奸，岂良法乎？曷若杖止于八十，更重则徒，徒未有不杖八十或六十者，是徒加于杖一等，不必折也。而又有一年以至三年五徒之别，无不得其平也。流重于徒而轻于死，固矣，乃徒有役、流无役，至远不过三千里。三千里外皆无乐土乎？但不得归耳。即流寓耳，较三年之徒役，其劳逸为何如？是流未尝重于徒，而其去死刑而不啻什百，又可谓得其平者乎？应以二千里、三千里及烟瘴边外为三等，而终身徒役其地，然后可谓加徒一等而仅轻于死耳。若夫充军之法则愈谬：军者国之爪牙，宜鼓舞之、优渥之，然后可以得其心与力，乃以为罪人而出于徒之下，人孰肯为之哉？此武备之所以弛，而敌忾无人也。是充军一切罪条可削去也。又如私盐之法，最为繁密，苟法刘晏，无人不可为盐商，虽一引亦可买之官而卖于民，何以为私哉？则私盐一切之禁，亦可弛而不设也。轻重损益，以此类推，务简易明白，使遵者知所辟〔宜悬示于民如古制〕，执者知所守，则舞文之弊自可去，而明允之功何不可奏哉！且夫肉刑之除于今者，劓剕耳，斩即大辟，未尝废也，且有陵迟之极刑也；墨未尝废，但不列于五刑之内也。至于宫则不以为刑，乃以为进身之途，不止于不废也。天下有罪不至于死，而不可不重其法以绳之者三：一曰贪，二曰贼，三曰淫。夫贪必赃至八十两或百二十两而后死，一两以下杖而已；强盗劫财而后死，不得财，流而已；窃盗至三犯而后死，初、再刺臂，不得财笞而已；奸必强而后死，和与刁杖而已。夫所犯原有轻重，不得不为之等，但笞杖之后，依然可以为人，而犹得逞其奸，即流之远方，何不可更出其身而乘间以为盗乎？是皆废肉刑故耳。若官士犯赃钱一贯以上即墨〔面黥以赃字〕，而后计赃以科罪，即不死而终身不齿于人矣。强盗之不得财者刖之，窃盗之初犯者墨之〔面黥以贼字〕，再亦刖之，不可复为盗矣〔又可免窃盗三次之死罪〕。赌博者盗之渐，第罪以杖，曷惩焉？宜断其手，初则右，再则左，不能复赌博矣〔官士犯者，初削职为民，再则如律〕。奸者宫之，和则妇人劓，而刁则免，宫者不能复淫矣〔应绞以上者，再如律论。官士犯者，即削职加罪不待再〕。肉刑但设此数条，以为贪吏盗贼奸淫之警，使知罪，即不死亦不可犯，犯则终身不得齿于人，孰敢公行而莫之忌哉！如

此则不必尽复肉刑，而笞杖徒流之所不能禁者，不待加之死，而无不可以立禁矣。尝考史记孝文除肉刑诏曰：法有肉刑三，注曰：劓、黥、斩趾，是宫刑自在也。厥后景帝又有死罪愿腐者听之诏，而司马迁下腐刑，是宫刑未尝除也。盖寺人乃宫闱必不可少者，与其听人自宫而禁于上，曷若设以为刑，因取以为用，而禁天下之自宫，不致无罪之人罹于刑之为善乎〔颜习斋先生曰：不能除妇寺而除宫刑，是不忍宫有罪之人，而忍宫无罪之人矣。若以官买而任民之愿，则又以利诱民而宫之也，岂为民立君之意哉！故封建必复肉刑，不封建亦复肉刑，惟为政者慎用之而已〕？且不特淫刑也，有罪入于绞，而情可矜者可宫以宥之也，有流于烟瘴边外而愿宫以自赎者，亦可听其愿而宫之也。开此二者以为宽宥之典，而宫闱不患无役使矣。于戏，刑非圣人之得已也！盗贼奸宄，非刑莫能禁也。荀卿有言曰：世俗谓治古者无肉刑，有象刑墨黥之属，菲履赭衣而已。夫治古人莫触罪邪？岂独无肉刑哉，亦不待象刑矣。或触罪矣，而直轻其罪，是杀人者不死，而伤人者不刑也。罪至重而刑至轻，民无所畏，乱莫大焉！故治则刑重，乱则刑轻，犯治之罪固重，犯乱之刑固轻也。象刑惟明，言象天道而作刑，安有菲履赭衣皆哉？此知治之言也，夫子产之治郑，诸葛孔明之治汉，非皆王佐之才乎，岂其以残忍为心也？礼曰：治乱国用重典，而妇人之不忍，腐儒之好生，皆不足语于圣人之道者矣。

赌博初次即断手，大厉。宜初杖之，再断右手，三断左手。

明律禁私创庵院、私度僧道，亦明知僧道为异端矣，乃又有僧录道录二司，而僧道犯其师，如犯伯叔罪，是半明而半暗也。礼乐经世大道，乃称倡妓为乐户乐人，何也？不禁娼而禁人宿娼，何法之左右袒乎？且官吏有禁而民无禁，岂农工商宜宿娼乎？如此等类，皆当厘而正之。

平书订卷十四 礼乐第十

平书曰：人有斯须之不敬，则慢易之心生而非礼矣；有斯须之不和，则乖戾之心生而非乐矣。故礼乐之教，不过使人无不敬无不和，自一家推之乡国天下莫不然，自一身推之父子夫妇、长幼亲疏、宾主上下莫不然。事欲序而心欲纯，序者义也，纯者仁也，自天子达于庶人，莫不相亲以仁、相接以义，则所谓四海之内合敬合爱，将与天地同其和节，而两间奠丽、万物昭明、风俗移易，天下安有不治者乎！故曰：钟鼓管磬羽钥干戚，乐之器也；屈伸俯仰兆缀疾徐，乐之文也；簠簋俎豆制度文章，礼之器也；升降上下周旋裼裘，礼之文也。曰器曰文，皆末节矣，其本不在于仁义，而仁义不在于六府三事之修和、百官庶政之各得其理也哉？虽然，器与文亦不易矣，以言乎礼，三礼五礼，三百三千，百王之同异，历代之善否，曷可胜穷；以言乎乐，五声六律之音，八风清浊高下始终伦理尺度之短长，制造之精粗，曷可胜穷。古之教人莫不礼乐兼备，然以由求之贤，不能以兵农兼礼乐；以禹稷之圣，不能以水火兼礼乐，必欲尽人之相兼，恐反不能致其精。故予欲于取士之法，但使射御书数无不通，而礼乐则与兵刑食货分科而专习。夫专习者，亦器舆文而已。若夫礼乐之本，则自乡学县学，莫不合精粗本末而悉以教之，盖圣人治天下之大经大法，无不要归于礼乐，而君子不可以斯须去其身，乌得别为专科，而不尽人陶淑其中哉？且自乡学教幼仪、县学教成人之礼之外，凡官士及乡先生家有冠昏丧祭之事，则诸司礼者主其事，令凡为士者羣聚而观之；凡春秋之祀与夫乡射养老之典，司乐者为之乐舞笙鼓，令凡为士者羣聚而听之，自县而郡而州藩而京师，体愈尊礼乐愈备，习之既久，天下无不文以礼乐之士矣。但礼制不可不定，古礼虽废，礼经固可考而知〔周礼仪礼礼记〕，虽不免附会不可信，与可信而不可行于后世者，然宏纲细目、良法奥义，圣人所以经纬天地者，悉载其中，但分见错处，而诸家传注又杂然莫适所从，故后代多苦其烦而莫之遵，或遵之误而失其制之本。若分身礼〔衣食言动之类〕、家礼〔冠昏丧祭之类〕、乡礼〔乡射饮酒士相见之类〕、国礼〔郊社禘祫宗庙朝聘之类〕，各以类集，而又类分于其中，使条理井然，其不可信不可行者缺之，传注之谬戾者删之，历代之制之可用者附之，要归于会典集礼，而斟酌损益，定为一代之礼，自朝廷以逮草野，等威仪节，莫不秩然，不可紊而简而易行〔古礼太繁者损之，且时势不同，宫室衣服饮食亦多异，乌可执其迹哉〕，则可永遵而无废矣。至于乐制，尤不可不考。夫乐之不传久矣，乐记所存者义耳，而器与文无闻焉。后世奸声俗乐日盛，所谓雅乐者名而已！然古圣因诗而作乐，固以声出乎人，而律吕以正之，金石丝竹匏土革木以宣之。今日古乐虽亡，而五声不亡也，六律不亡也，七音不亡也，金石丝竹匏土革木不亡也，其所谓清浊高下始终伦理者，即俗乐未尝不同也；尺度之短长、制造之精粗，何不可按声而得之也？天下之妙通音律、心解神会于希微要眇之间，而得夫不传之秘者，未尝无其人也。若讲求知音之士，按古调、正中声、制乐器、作乐章，歌功象德，自郊社宗庙朝廷以至一县一乡，祭祀燕享莫不有乐，使闻之者心气和平，而化其暴戾，所谓君臣上下同听之，莫不和敬；长幼同听之，莫不和顺；父子兄弟同听之，莫不和亲，审一以定和，比物以饰节，节奏和以成文，以合和父子君臣，附亲万民者，岂虚语哉！昔人谓礼

乐百年后兴者，盖指其化成而言耳，若立国之始合礼乐不讲，将何以为教乎？予于礼乐未之学也，不敢不俟之君子也。但为国者，当与兵农刑政相须并建，不可视为不急之务，而置之后图者尔！

按礼乐之数不一，礼有尽人而习者，如视听言动以礼是也；有人人习之以待行者，如冠昏丧祭士相见是也；有自童子即习之者，洒埽应对进退是也；有习之必待入官而后用者，如宗庙会同之类是也。其尽人而习者，不分科者也；其待入官而后用者，分科者也，所谓大相小相是也。若夫鲁论之言复礼，周官名周礼，则举吾心之全体大用，天下之五伦九经，而皆可以礼统之也。乐有童年习之者，如舞勺是也；有学士大夫所习者，如君子无故不彻琴瑟、名卿会遇则赋诗赠答是也；有妇人女子亦可习可听者，如房中之乐是也；有天子亦与之者，如周王冕而总干、汉高帝过丰沛作大风之歌自起舞是也。若失燕享祭祀君举饮射之乐，则皆伶工之事，肆业歌奏者也。至于论易简之本，出于天地，导中和之源，发于性情，究进反之用，极于位育，又无人不熏陶于其中，不仅在仪节间也。若冠昏郊庙之文，五声六律之法，则予别有录，此不具。

士学礼乐射御书数之法，已见取士篇。至郡县凡有冠昏丧祭诸典，宜用古法。学士即与执礼乐事，非徒观听也。

俗乐亦有五声六律八音，此言诚然，所谓今之乐犹古之乐也。但其事象邪柔，音调淫靡，易之以正大清明和平，则可以感神人、正风俗也。